

# Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 61 (34).

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 18. septembril 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 94 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: teedeministri kohusetäitja **E. Säkk**.

## P ä e w a k o r d:

1. Seaduseelnõu sõjawäelaste, mereväelaste, sõjawäejuhtide ja merewäejuhtide palganormide kohta — II lugemisel.

2. Üürimaksu seaduse eelnõu — II lugemisel.

3. Määrus koolikohustuse laiendamise kohta 1919./1920. õpeaastal — II lugemisel.

4. Seaduseelnõu rahwahääletamise ja rahwaseaduste algatusõiguste kohta.

5. Seaduseelnõu lootside, tuletornide ja meremärkide walitsuse, sõjaministeeriumi ja piirikontrolli palganormide kohta.

6. Merepriiside seaduseelnõu.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**, pärast abiesimees **L. Olesk**.

Sekretäri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Juhataja **A. Rei**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Sõna on rhs. Asson'il korra kohta.

**1. Päewakorra E. Asson (sd.):** Teen muutmine. oma rühma nimel ettepaneku päewakorrapunkt kolmandat punkt neljanda asemele panna. Üürimaksu seadus on pikk, ja kui meie asume tema arutamisele, siis ei jõua meie kindlasti mitte koolikohustuse määrust läbi arutada. Üüriseadusega on meil kiire, kuid veel suurem kiire on koolikohustuse laiendamise määrusega, sellepärast teen ettepaneku nende arutamise kord ümber wahetada.

**J. Uustalu (sd.):** Nagu juba tähendatud, et see määrus kooliseaduse laiendamise kohta tuleks kiires korras läbi wõtta, nii et täna peaks ta tingimata arutamisele tulema. Ma juhin tähelpanu selle asjaolu peale, et I lugemisel sai küllalt

selle lühikese määruse kohta mõtteid awaldatud, nii et arwata wõib, et II lugemisel rahwaesitajad mitte pikka sõnaõigust ei tarwita ja õige lühidalt seda määrust arutawad, nii et meie temaga wist ruttu hakkama saame.

Juhataja **A. Rei**: Sõnatarwita-  
jaid ei ole. Panen hääletamisele. Kes on  
rhs. Asson'i ettepaneku poolt? (Hääle-  
tatakse.) Nähtawa enamusega  
on ettepanek wastu wõetud.

**2. Sõjawäelaste, merewäelaste, sõjawäejuhtide ja merewäejuhtide palganormide seadus — II lugemisel.**

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Kornel**: Ma teen ettepaneku käesolewat seaduseelnõu järgmises korras arutada: esiteks sõjawäelaste, siis merewäelaste, sõjawäejuhtide ja merewäejuhtide palganormid.

Juhataja **A. Rei**: Panen hääletamisele komisjoni aruandja poolt ette pandud järjekorra. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel**: Teen ettepaneku palkade arutamisele sarnases järjekorras minna, et alata alumistest järkudest peale ja järk-järgult ülemale poole minna.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Sõjawäelased, kelle palganormid 200 marka kuus: reamees, sapöörid, welskeriõpilane, teenijad ambulantsi juures, sanitäär, ahjukütjad keskkütte ahjukütja masinisti juures ja wanemate ahjukütjate abid, tööline ja ametmees.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see osa wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): 250 marka kuus: kapral, suurtükiseadja, kaugusemõõtja, telefonistid ja telegrafis-

tid, jalgrattasõitja, laboratorist, signalistid roodus, eskadronis ja patareis, koorimuusikant, pesuköögi juhataja soomusrongi peal, masinisti abi soomusrongil.

**A. Weiler** (töer.): Siia osasse 250-margalise kuupalga alla on teiste seas üles võetud ka telegrafistid. Kui meie telegrafisti ametit kui niisugust vaatame ja teiste wäteenijatega kõrwu seame, kes sellesamasse liiki on üles võetud, siis peame küll tunnistama, et telegrafist oma palganormi järele mitte siin liigis ei peaks asuma, waid liiki paar ülespool. Siin on näiteks telegrafist rattasõitjaga kõrwu seatud. Igaüks, kes rattasõitja on, teab, et see on amet, mida võib poolteise tunniga ära õppida, ja kui rattasõitmine on selgeks õpitud, siis saab see isik telegrafistiga wäteenistuses palga poolest ühe pulga peale. Teatawasti on telegrafistidel peale üldise hariduse ja keelteoskuse ka eriharidust tarwis. Meie teame, wanas Wene sõjawäes oli telegrafist palga poolest harilikust reamehest tuntawalt eraldatud. Kui ma ei eksi, siis sai telegrafist 10 rubla kuus, sel ajal kui reamees 50 kopikat. Meie rahwawäes on telegrafiste wist kõigest 25—30, sest et meil eriteadlasi üldse wähe on. Meie teame, et sõjawäes on telegrafistidest puudus, sest sinna on komandeeritud telegraafi- ja postiametnikka; juba see näitab, et telegrafistiks iga rattasõitja ei kõlba. Minu arwates tuleks siit „telegrafist“ maha kustutada ja sinna üle wiia, kus 400-margaline palk. (J. Tõnisson, rhw.: Neid on 400-margalise kuupalga järgus. See siin on trükiwiga.) Noh, kui ta trükiwiga on, siis teen ma ettepaneku sõna „telegrafist“ siit maha kustutada. Kuid minu arwates ei ole see mitte trükiwiga, sest eelpool näeme, et ühest ja seitsmest kategooriast isikud figureeriwad mitmes palgajärgus. Teen siin ettepaneku 250-margalise kuupalga järgust sõna „telegrafist“ maha kustutada.

**K. Lukk** (sd.): Ma paneksin ette 250-margalise palganormi juurde lisada „laduja“ ja „trükkija“.

**J. Uustalu** (sd.): Sellesama asja kohta, mille üle siin akl. Weiler rääkis, tahan ma natukene selgust saada; nimelt on kolmesuguseid telegrafiste olemas. Esimene lihttelegrafist, teiseks telegrafist noorem ja siis telegrafist wanem. Täna oli mul juhtumine ühe telegrafistiga rää-

kida. Nad ei tea mitte wahet teha telegrafisti noorema ja wanema wahel, nii et tarwis oleks seda aruandja käest järele kuulata, keda on arwatud siin nende üksikute telegrafistide liikide hulka. Muidu on akl. Weiler'i ettepanek, et siit 250-margalisest palgast saaks telegrafistid maha kustutatud ja kõrgemasse järku arwatud, toetamiswäärt. Kuid asi on natukene segane, kuna kõrgemates palgalikes juba telegrafiste on olemas. Ma paluksin selgust, mis on arwatud nende igasuguste telegrafistide all.

Sõjaministri abi kindralmajor **A. Larka**: Esimene järk telegrafiste on need kirjaoskajad, kes mobilisatsiooni ajal telegraafiroodu wastu võeti, et telegrafisti ametit ära õppida ja ei ole mitte telegraafiametnikud, aga et neil tingimised teistsugused on ja nõudmine, et neil ka hariduslik järk parem oleks kui harilikudel reameestel, siis on ka palk neil suurem arwatud. Mis puutub teiste telegrafistide järkudesse, siis on need teistes paragrahwides ette nähtud.

Juhataja **A. Rei**: On ettepanek tehtud akl. Weiler'i poolt sõna „telegrafist“ maha wõtta ja akl. Lukk'i poolt — juurde lisada sõnad „laduja“ ja „trükkija“. Ma panen need ettepanekud selles järjekorras hääletamisele nagu nad on tehtud. Kes on akl. Weiler'i ettepaneku poolt, sõna „telegrafist“ maha wõtta? (Hääletatakse.) Nähtawana on wastu. Aralugemist ei nõuta. Seega on see parandus tagasi lükatud. Edasi on tehtud akl. Lukk'i poolt ettepanek, sinna juurde lisada „laduja“ ja „trükkija“. Kas ettepanija on tähele pannud, et 450-margalises järgus on juba wanemad ladujad ja trükkijad üles võetud? Kes on akl. Lukk'i ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Poolt on 27, wastu — 21 häält, seega on akl. Lukk'i ettepanek wastu võetud. Nüüd panen selle 250-margalise palgajärgu hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawana on see seaduse osa wastu võetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Kuus 300 marka. Jaoülem, tuleandja noorem, waatleja noorem, lendur noorem, noorem aidamees, noorem hobuserautaja, noorem kirjutaja (ka roodukirjutaja), noorem welsker (med. ja wet.), trükkija wanem, talliwanem, laduja wanem, shapiro-

graaf noorem, litografist wanem, raamatuköitja wanem, montöör noorem, laborant noorem, telefonist noorem, haigete järelwaataja noorem, joonistaja noorem, raadiotelegrafist, helgiwiskaja, kokkuseadja (wagunite kokkuseadja), instruktor soomusrongil, autojuht noorem, teedemeister noorem, mototsiklist noorem, iseseiswalt töötawa masinisti noorem abi aurumasinat, elektri- ja naftamootorite juures, nooremad jaamaülemad, jaama ja liini tehnikeri abid, masinist soomusrongide peal, mehaanik noorem, noorem tehnik, noorem wedurijuht, telegrafist noorem, purjeõmbleja lennusalgas, komandode ülemate abid, ajakirja „Sõduri“ korrektor ja ekspediitor, koorimuusikant noorem, ahjukütja eraldiseiswates katlamajades, apteegi welsker, noorem meister.

**A. Weiler** (töer.): Wahest ehk seletab komisjoni aruandja järgmise asja ära. Siin on wõetud „masinist soomusrongi peal“, siis „masinisti noorem abi, kes naftamootori juures töötab“. Ka on eelmistes paragrahwides kaks liiki masiniste. Kas ehk ei seletaks komisjoni aruandja nende kolme liigi wahe ära.

**K. Konik** (töer.): Siin selles palgaligis on noorem welsker pandud ühte liiki hobuserautajaga. Siis on siin weel welskerid jaotatud nelja järku, aga meie arstide arwates on welskerid kaks järku, wanem welsker ja lihtsalt welsker. Siin on aga wanem welsker kõrgemal palgajärjel, ja siis tuleb apteegi welsker ja noorem welsker ja hobuserautaja. Welskeri amet on niisugune, et teda rohkem jagada waja pole, kui ainult kahte liiki. Mis puutub apteegi welskerisse, siis on seal suurem jagu apteegi abilised ja isegi prowiisorid, nemad on sõjawäkke wastu wõetud, ja et meil nii palju kutseharidusega kohti neile anda ei ole, siis nimetatakse nad apteegijuhatajate abideks wõi welskeriteks. Sellepärast panen mina ette sõnad „noorem welsker“ wälja kustutada ja sinna paigutada, kus „wanemad welskerid“ on.

**Chr. Peiker** (töer.): Siin, enne wastuwõetud 250-margalistes palganormides, oli tähendatud koorimuusikant, kuna siin eespool 300-margalistes palganormis seisab orkestri mängija. Orkestri mängijaks arwatakse see orkestris mängija, kes juba on teatud aeg orkestris olnud ja teatawale ülesandele wastab, ja siis

wiiakse tema harilikult, nii kui ka Wene ajal kapralipalga peale üle, ilma et ta sellepärast kapral pruugiks olla. Tuleb wälja, et ta rohkem palka saab kui see, kes on wälja õppinud ja teatud spetsialist. Ma saan aru, kui siin oleks tahetud ära öelda „koori noorem muusikant“, siis on ta arusaadaw, aga praegusel kujul on wõimatu aru saada, mis sellega on tahetud öelda ja kätte saada. Seda oleks tarwis parandada, selgemalt ära näidata.

**K. Lukk** (sd.): Panen ette sõna „laduja“ ja „trükkija“ tagant maha kustutada „wanem“ ja sinna paigutada „noorem“.

**J. Uustalu** (sd.): Siin sai küll wähe hääleenamusega tagasi lükatud ettepanek, et telegrafistid saaks 250-margalistest palgajärgust kõrgemale tõstetud, kuid ma luban tähelpanu selle peale juhtida, et telegrafistid ja telefonistid on 300-margalisteks loetud ühesuguselt. Kuna telegrafistid peawad rohkem oskama, keeli teadma, ja ka rohkem tehnilisi teadmisi omama.

On weel üks asjaolu olemas: ühes nende telegrafistidega, kes 300 marka kuus saawad, teeniwad komandeeritud telegrafistid ja saawad 500 marka kuus, peale selle prii ülespidamine ja mitmesugused wõimalused, nagu riideid saada alandatud hinnaga. Nii et nooremad telegrafistid, kes wabatahtlikult sõjawäkke astunud ja nendesama teadmistega on, kui komandeeritud, ühesugustes töötingimistes, kuna palk odawam on — 200 marka kuus. Sellepärast panen ette, et siia 300-margalise kuupalga alla saaksid arwatud telegrafistid, kes õppima on hakanud, kuna nooremad saaksid üks järk kõrgemale arwatud. Panen ette sõna „noorem“ maha tõmmata. (J. Tõnisson, rhw.: On juba wastu saama wõetud.) Kolmandal lugemisel wõiwad ju otsused teisiti wastu wõetud saada.

**J. Tõnisson** (rhw.) Rhs. Lukk pani ette „laduja“ ees sõna „wanem“ maha kustutada, siis tuleks nii wälja, et laduja iseenesest peab 300 marka saama, aga tema pani warem ette, kui meil 250 marka arutamisel oli, et laduja ja trükkija peaksid saama 250 marka. Nüüd küsime siis, missugused peawad 300 marka saama. Lugu on aga nii, et siin 400 marga all on ka juba ette nähtud wanem trükkija kõrgema palgaga, wanem laduja kõrgema palgaga. Ja siis on teine liik 300 all. Mul

pole praegu seda sõjawäetrükikoja korraldust kindlasti teada, aga mina saan sellest nii aru, et wanem trükkija ja wanem laduja kõrgema palgaga, on niiöelda trükikoja sisemine juht, eeltöötaja. Wanem laduja on see, kes nüüd nagu eriti aksidents töö peal on ja tal sealjuures wilunud ja hea ladumise tehnika, kuna kolmas liik, lihtladuja, -trükkija niisugune on, kes lihtsalt ladumise tööd toimetab, nagu ajalehe juures lihtladuja. Kui härra Lukk ette pani ja meie wastu wõtsime lihtladujale ja -trükkijale määrata 250 marka, siis ei wõi meie nüüd mitte lihtsa mahakustutamise teel teha wanemaks trükiladujaks lihtladuja kõrgema palgaga, sest see käib meie endise otsuse wastu, ja sellepärast pean mina seda ettepanekut wõimatuks.

**K. Lukk** (sd.): Minust ei ole õieti aru saadud. Jagamine pidi olema kolme liiki. Seal on teatud ametmees, kui ametmees noorem ja siis veel wanem. Senni on trükitoölised, kes 4 aastat ametit õpivad, ja neilt nõutakse teatawat kooliharidust. Nad ei saa seda ametit muidu pidada. Palka on makstud reamehe normi järele. Sellepärast panen ette, et see esimene järk kõrgem oleks. See parandus käib järgmiselt: sõna „wanem“ maha kustutada ja sõna „noorem“ asemele panna.

Sõjaministri abi kindralmajor **A. Larka**: Ma luban endale rahwaesitajate tähelepanu selle peale juhtida, et wõib olla on nende ladujate palganormid ehk wäiksemad määratud kui teistel trükkijatel, siis on arwesse wõetud, et ladujad teeniwad seljataga, neil ei ole niisugust hädaohtu kui liinil. Arwatawasti tuleb ka edaspidi juhtumisi ette, et seljatagune peaks kõrge ametnik olema, kuid tema palganorm on vähem kui liinil, — et olgu kuidas on, aga ta on seljataga, ta elu on kindel, ei ole niisugust hädaohtu kui liinil; nii on ka ladujatega.

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Kornel**: Härra Weiler pani ette küsimuse, mis wahe on soomusrongi- ja hariliku masinisti wahel. Ma wõin selle kohta ainult nii palju öelda, et soomusrongi masinist on see, kes soomusrongi lahingusse wiib ja masinist see, kes mitte lahingusse ei wii, ma arwan see ongi see wahe. Rhs. Lukk'i

ettepanekuga ei saa ma just mitte nõus olla. Rhs. Konik'u ettepaneku poolt oleksin mina, et welskeri liike vähendada kahe peale ja selle järele nende palganormi määrata. Mis puutub aga koorimuusikantidesse, siis ei wõi mina mitte selle poolt ega wastu olla. Telegrafist noorem saab maha kustutatud.

**A. Bachman** (rhw.): Ma tahaksin tähendada masinistide kohta. Masinistid on arwatud kahte liiki, I liik saab 400 ja II liik saab 300 marka. Komisjoni aruandja tähendas, et masinistid, kes 300 marka palka saawad, on masinistid soomusrongi peal, see on need, kes soomusrongi tulle wiivad. Mina arwan sellel masinistil on raskemad ülesanded, kui harilikul masinistil, temal tuleb eluga riskeerida. Soomusrongimasinistil tuleks sõjamehena sõjaliinil olla, sellepärast teen ettepaneku masinistid soomusrongi peal kõrgemasse liiki wiia.

**K. Wirma** (sd.): Ettepanek on juba tehtud soomusrongimasinisti maha kustutada. Siin on muuseas veel räägitud nooremast wedurijuhust. On juhtumisi, et ka soomusrongi juht ei pea wedama, waid mõni abi wõi kütja, see wõib ka juhtuda, ja sellepärast ei oleks siin waja wahet teha. Kuid wõib ka juhtumisi olla, et kõigeparema masinist, isegi kõigesuurem ülemus, kes selle asjaga tuttaw, peab selle töö ära tegema. Sellepärast siin iseäralikku palgamäära sisse seada, just eraldi masinistide jaoks, oleks minu arwates ülearune. Siis ma tahaksin veel öelda selle kohta, mis rhs. Uustalu rääkis telegrafistide palkadest. Lugu on see, kui meie neid norme waatame, siis peame wõrdlema neid ametnikka, kes teatawa normi alla satuwad, nende ametnikkudega ja nende töowõimega, kes niisama erakordsetel tingimistel töötawad. See ei ole mitte mõõdupuu, kui paarsada marka mõnele erakorraliste olude pärast juurde maksta soowitatakse. Mõõdupuu on see, kui samaste teadmistega, peaaegu samasuguste ülesannetega tööd tehakse ja siis iseäraldusi arwesse wõetakse. Siin teie näete raudteeametnikka, teemeistrid nooremaid, jaamaülema abi ja telegrafisti, need on teatud wiisil raudtee töö kohaselt mõõdetawad ja telegrafisti ei ole nendest kunagi targemaks loetud. Sellest seisukohast wälja minnes ei saa üksikuid iseäraliku olukorraga mõõta; peab mõõtmiseks kõike käesolewa olukorra juures arwesse wõtma.

**J. Tõnisson** (rhw.): See põhimõte, mis sõjaministri abi ette tõi, on kõigesümpaatlikum. Just nendele meestele, kes väerinnal tules on, peaks rohkem palka määratama, aga tegelikult käib palganormide skaalast teine mõte läbi. Ametmehed saavad sõrdlemisi kõrgemat palka kui sõjamehed. Wõtame siin wanemad trükkijad, ladujad, litograafid, wanemad sadulsepad, need kõik saavad kõrgemat palka. Nüüd on aga jaoülem, see on alamohwitser, üks nendest, kes teiste ees käib, kui nad tulle lähewad, ja üks nendest, kes on tegelikud juhid, nõnda nagu rühmaülem. Need on kõigerohkem hädaohus ja sinna pannakse kõigeintelligentsemad ja arenenumad mehed. Kas tõesti siis sadulsepad ja raamatukõitjad ja teised ametmehed, kes rahulikult oma tööd teewad, enam-wähem rahulikult, peawad 100 marka rohkem saama kui niisugused jaoülemad. Minu arwates peaks siin just nõnda, nagu need reamehed teistega wõrreldes, wahe tehtama. Praegu ei saa seda ümber lükata, aga jaoülematele peaks palju kõrgem liik määratama, kui meie neid ametmeestega sõrdleme. Selge on see, et need mehed sõjapidamises tähtsamad on, kui need käsitöölised, neil on igatahes rohkem kulusid, nende elu on palju raskem, ja sellepärast peame jaoülemaid ka palga poolest tõstma, kui meie teistele nii kõrget palka määrame. Sellepärast arwan ma, oleks hea, kui sõjaministri abi meile seletust annaks. Üldisest elarwe seisukohast wõiks seda ehk läbi wiia, kuid wõib olla, tõuseb selle läbi terve palgasumma; siiski oleks see soowitaw. Jaoülem on ju 25 mehe peale määratud.

Sõjaministri abi kindralmajor **A. Larka**: Rhs. Tõnisson'i ettepanek, jaoülemate palku tõsta, on isenesest väga sümpaatlik, kuid käesolewad palganormid on staabi ja sõdurite rahulolemist leidnud ja wälja töötatud peale selle weel riigikontrolli ja sõjawäekontrolli juuresolekul, nii et muuta siin midagi peaaegu juba wõimatu on. Kui muuta jaoülema palganormi, siis tuleb järgneda ülemuse — rühmaülema palka järelikult ka muuta ja nõnda läheks see kunni reameheni edasi. Nõnda et ühe osa palganormide muutmise korral terwet palgasüsteemi muuta tuleks, seda uuesti komisjoni kätte andes ja läbi töötades. Üksikute osade muutmise korral läheks terve palga eelnõu täiesti nurja. Wäga soowitaw oleks palganormi ettekantud

kujul wastu wõtta, sest see on kokku seatud sõdurite nõuetele wastawalt ja wastawalt ka meie riigikassa rahalisele seisukorrale.

Aruandja **K. Kornel**: Mina omalt poolt toetan rhs. Bachman'i ettepanekut, masinisti soomusrongi peal 300-margalisest liigist wälja jätta. Wastu olen aga härra Tõnisson'i ettepanekule, samadel põhjustel, mis kandis ette sõjaministri abi. Kui meie alt peale palku muutma hakkame, tuleksid muutmisele kõik palganormid. Pealegi ei käi patriootiline eluohwerdamine sõjaliinil ometi mitte mingisuguse rahalise tasu alla, ja ma loodan, et meie demokraatlik sõjawägi sellest põhimõttest väga hästi aru saab. Kui jaoülemate palka kõrgendada, läheb wahe reamehe palgaga wõrreldes suureks.

Sõjaministri abi kindralmajor **A. Larka**: Siin on ettepanek tehtud, sõna „telegrafisti“ järele sõna „noorem“ wälja jätta. Kahjuks on aga meil praegu samane süsteem, kui Wene wäes oli, kus need nimetused ette nähtud olid. Ma pean toonitama, et kui meie tahame saada midagi uut, siis peame meie wana süsteemi põhjalikult ümber töötama, ei aita mitte üksikute osade muutmine. Sellepärast paluksin ma küll seda palgasüsteemi komisjoni redaktisioonis wastu wõtta. Sedasama tahtsin ma ka öelda härra Peiker'i paranduse kohta. Mis puutub sõnasse „noorem welsker“, siis arwan ma, et see ikkagi sisse peaks jääma. Siitamaale oli meil sarnane nimetus ja vähemalt sõja kestes peaks ta alale jääma. Lõpeb sõda, siis muudetakse muidugi kõik uutal alustel ümber. Mis puutub masinistisse soomusrongil, siis on siin lugu samasugune kui telegrafistide juures. On olemas raudteerood ja masinistid soomusrongil on raudteeroodust ja mobiliseeritud mehed. Sellepärast saawad nad ka harilikku mobiliseeritud meeste palgad, aga lisapalganormi sellepärast, et nad soomusrongil teeniwad. Wälja õpetatud on nad roodus. Siis weel trükikoja ladujatest. Meie trükitöölised sõjawäetrükikojas on kõik mobiliseeritud mehed, palgalistena on sinna jäetud need, kes enne ülewõtmist seal olid. Sellepärast arwan ma, et kui mees on mobiliseeritud, — olgugi et ta eraelus mõnel alal spetsialist oli ja oma ametit ka sõjawäeteenistuses jätkab, — siiski meie palgamaksmisel tema kohta mingi-

sugust erandit teha ei wõi, et ta peaks suurema palga saama, kui teine mobili-seeritu.

**Chr. Peiker** (töer.): Sõjainistri abi toonitas siin alale jätta endist redakt-siooni. Mina pean aga oma ettepaneku juurde jääma, et „koorimuusikant noo-rem“ järgmiselt saaks redigeeritud: „koorimuusikant noorem alamohwitser (solist)“. Sellepärast et koorimuusikant peab, nagu ma juba tähendasin, teataw aeg orkestris õppinud olema ja peab temal ka teataw wilumus ja oskus oma asjas olema. Minu ettepaneku tagasilük-kamise puhul jõuaksime meie seisuko-hale, et meie õpilasele rohkem palka maksame kui wäljaõppinud isikule. Kuna aga koorimuusikant waewa näinud ja pealegi weel palju waewa näinud on, sest ta peab solist olema ja wastutama, et ettekanne hästi läheks.

**Juhataja A. Rei:** Sisse on tulnud järgmised parandused:

1) Rhs. Konik'u poolt: panen ette wälja jätta sõnad „noorem welsker (med. veter.)“.

2) Rhs. Lukk'i poolt: panen ette 300 m. palga juures „trükkija wanem“ ja „laduja wanem“ juures „wanem“ asemele „noo-rem“ paigutada.

3) Rhs. Uustalu ettepanek: sõna „tele-grafist“ järele „noorem“ maha kustutada.

4) Rhs. Bachman'i ettepanek: teen ettepaneku „masinist soomusrongi peal“ 300-margalisest liigist wälja jätta.

5) Rhs. Peiker'i ettepanek: panen ette „koorimuusikant noorem“ järgmiselt redigeerida „koorimuusikant noorem alamohwitser (solist)“.

Ma panen need ettepanekud ettekan-tud järjekorras hääletamisele. Kes on rhs. Konik'u ettepaneku poolt? (Hääle-tatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Järgmine ettepanek on rhs. Lukk'i oma. (Hääletatakse.) Nähtawa ena-musega on akl. Lukk'i ettepa-nek tagasi lükatud. Järgmine ettepanek on rhs. Uustalu poolt. (Hääle-tatakse.) Nähtawa ena-musega on ettepanek tagasi lü-katud. Järgmine ettepanek on rhs. Bachman'i poolt. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette-panek wastu wõetud. Järgmine ettepanek on rhs. Peiker'i poolt. (Hääle-tatakse.) Rhs. Peiker'i ettepanek

on 20 häälega 14 hääle wastu wastu wõetud. Ma panen nüüd käesolewa palgajärgu, nagu ta komisjoni poolt ette on pandud, kõigi wastuwõetud parandus-tega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see seaduse osa wastu wõetud.

**Aruandja K. Kornel** (loeb): Kuus 400 marka: Rühmaülem (wanem alamohwitser), wanem feierwerker (tule-andja), ratsanik (hobuste wäljaõpetaja), üksiku pataljoni ja I järgu kaitsepataljoni laekahoidja ja kortermeistri warahoidja, minöörikomando ülem, pantonööriko-mandoülem, shurnalist-ekspediitor (wa-nem alamohwitser), wanem kirjutaja, ko-mandowanemad, karjade wanemad, wa-nem koorimuusikant, haigete järelwaataja wanem, wanem welsker (med. ja vet.), wanem aidamees, warahoidja, hobuste moonamuretseja, laboratoristid (wane-mad alamohwitserid), wanem hobuse-rautaja, wanem sepp wäeosas, joonistaja wanem, wanem tehnik, wooriwanem, püssi- ja sõjariistade meistrid, autojuht wanem, lendur wanem, waatleja wanem, kordnik wanem, wanem trükkija kõrgema palgaga, wanem laduja kõrgema palgaga, wanem litograaf kõrgema palgaga, wa-nem raamatuköitja kõrgema palgaga, keskkütte wanem ahjukütja, kus masinisti ei ole, liinitelefoni ja jaama wanem teh-nik, telefoni ja raudtee jaamaülemad, trükitööde sõjawäe kontrolöör, eeltööline töökojas (wanem meister), wanem mon-töör, wanem sadulsepp (wanem-alamoh-witser), wanem wedurijuht, telegrafist wanem, mehaanik wanem, keskkütte ma-sinistid, welsker (apteegi), mototsüklist wanem, II järgu motorist, meteoroloogid, III järgu motorist lennusalgas, maaler lennusalgas, purjeõmbleja lennusalgas, treial lennusalgas, sweissija lennusalgas, plekisepp lennusalgas, tislerr lennusalgas, masinist lennusalgas, elektrotehnik len-nusalgas, reguleerija noorem lennusalgas, iseseiswalt töötawad masinistide abid aurumasinat, elektri- ja naftamootorite juures, saunawanem, juurdelõikaja ja saapapealsete tegija töökodades.

**A. Weiler** (töer.): Ei saa ennem ettepanekut teha, kui ühe asja üle selgu-sele ei ole jõudnud. Siin on öeldud nimelt „sõjariistade ja püssimeistrid“. Nii palju kui mina tean, on püssimeistreid kui eri-teadlasi meie sõjawäes wististi 5 wõi 6 isikut ja need on seatud „saunawanema-tega“ ühe palga peale. Saunawanem on

minu arwates aga see, kes saunakütmist ja leiliwiskamist juhatab jne. Wõib olla ehk on siin kedagi teist mõistetud. Selgusele jõudes saaksin ma selle kohta ettepanekut teha. Siis on siin veel „maalrid“ mitmes järgus, mis mulle weidi arusamatut. Ma tean, et maalri ja maalri wahel wahe; üks on maaler, kes poleerida oskab jne. Ja siis on veel keskkütte ahjukütja. Minu arwamise järele on keskkütte ahjukütjad inimesed, kes näiteks isegi suurtes majades lihttöölised ja need on püssimeistriga, telefonistidega ja jaamaülemaga ühe palga peal. Kui sõjariistade ja püssimeister mõeldakse „orusheinõi master“ nime all, siis teen ma ettepaneku seda siit wälja jätta.

Sõjaministri abi kindralmajor **A. Larka**: Siin selles rubriigis, kuus 400 marka, ei ole mitte arwatud neid spetsialiste, kes teatud kooli on lõpetanud ja kes 3—4 aastat selle peale on õppinud. Siin mõeldakse neid mobiliseeritud, kes ennem võib olla lukussepad on olnud ja astunud püssiparanduse töökotta. Seal õpib ta kolme aasta jooksul wälja, teenib siis juba kui püssimeister „starshi orusheinõi master“, see on nõnda umbes alamohwitseri palga peal; wanem feierwerker on rühmaülem suurükiwäes. Saunawanem, Tallinnas on üks saun olemas, see on haigemaja saun, ja selles saunas on komando. Komandos on 25—30 meest ja need käiwad selle saunawanema alla. Nii on tal rühmaülemad õigused.

**K. Konik** (töer.): Ka siin on welskerid jälle hobuserautajaga ühte sattunud, kuid ega meie seda täielikku parandust siin läbi wiia ei saa, sest seda terwet seadust parandada on wõimata; meie katsume seda edaspidi kuidagiwiisi teha. Tähendab, meil on siin selle wana Wene seaduse järele käidud ja seda on meie sõjawäelased ise teinud. Öhtu-Euroopas on juba ammugi selge sõnaga welskeri kohta tähendus tehtud ja ma teen siin järgmise ettepaneku: wanema welskeri jne. juurest sõna „wanem“ wälja jätta ja klambrites sõnadele „med. ja vet.“ juurde lisada „apteegi“ ja lehekülg 3 sõnad „welsker (apteegi)“ wälja jätta. Ma tähendasin siin, et apteegi welskerid õppinud abilised on; selle seaduse wõi selle palgamäära järele ei saa neid kõrgemale tõsta, sellepärast et nemad mobiliseeritud on, ja ei saa mitte seda palka, mis nad ära on teeninud oma kutsehariduse poolest.

**A. Bachman** (rhw.): Seda silmas pidades, et soomusrongide masinistidel iseäranis rasked ülesanded tihti täita on, panen ette seda liiki 400-margalise palgamäära alla wõtta.

**K. Wirma** (sd.): Ma räägiksin selle ettepaneku wastu, mis rhs. Bachman tegi. Ma juba seletasin, et seal liigis oli noorem masinist. Ja üldse see sõna „masinist soomusrongil“, temast on raske öieti aru saada. On juba räägitud, et kui wedurijuht on arwesse wõetud, siis ei maksa soomusrongil isesugust termini tarwitada. Sõna „masinist“ võib wälja jääda, olgu ainult noorem ja wanem wedurijuht ära tähendatud.

**A. Bachman** (rhw.): Sel korral, kui nüüd masinistide all mitte wedurijuhte ei mõisteta, siis ma wõtan oma ettepaneku tagasi, kui tal mingisugused teised ülesanded on ja mitte wedurit juhtides rongi tulle ei wii. Siis ma wõtan oma ettepaneku tagasi.

Aruandja **K. Kornel**: Mina oma poolt isiklikult ühinen rhs. Konik'uga sellepärast, et seal maha tõmmata „apteegi welsker“ ja panna med. vet.

Sõjaministri abi kindralmajor **A. Larka**: Meil on siiaaale tarwitusel olnud niisugused terminid, nagu: старший медицинский фельдшер, младший медицинский фельдшер, старший ветеринарный фельдшер и младший ветеринарный фельдшер. Ma arwan, et meie peaksime need terminid jätma; võib ju nime ümber muuta, sest et kategooria jääb, sest kui kategooria ei jää, siis rikub see meie süsteemi ära.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Konik'u ettepanek seisab selles, et kustutada lehekülje 3. pealt „welsker (apteegi)“ ja jätta „welsker (med. ja vet.)“. Kes on selle ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Panen nüüd 400-margalise palga hääletamisele ühes rhs. Konik'u poolt tehtud ja wastu wõetud parandusega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see palgajärk wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Kuus 450 marka: Weltweebel, wahtmeister, wanem kirjutaja kõrgema palgaga (polgukirjutaja), wanem tööline (meister) töökojas, polgu signalist, wanem welsker



kõrgema palgaga (med. ja vet.), haigete järelwaataja kõrgema palgaga, staabi maja ja tööde ülewaataja, pommide eriteadlased lennusalgas, raadiotelegrafist lennusalgas, fotografist lennusalgas, meteorologist lennusalgas, treial lennusalgas, tisler lennusalgas, masinistid lennusalgas, sweissija lennusalgas, plekisepp lennusalgas, sepp lennusalgas, elektritehnik lennusalgas, kümnikud lennusalgas, II järgu motorist lennusalgas, wanem tehnik lennusalgas, maaler lennusalgas, suur-tükimeister patareis, kuulipildujad lennusalgas, ajakirja „Sõduri“ toimetaja, kiwi-trükkija, wanem trükkija kõrgema palgaga, wanem laduja kõrgema palgaga, wanem raamatukõitja kõrgema palgaga, wanem litografiist kõrgema palgaga, telefonist kõrgema palgaga, joonistaja wanem kõrgema palgaga, faktor kõrgema palgaga, tõlgid kõrgema palgaga, ehituse kümnik, iseseiswalt töötaw masinist auru-masinate, elektri- ja naftamootorite juures.

**K. Konik** (töer.): Panen ette wälja jätta wanema welskeri juurest sõnad: „kõrgema palgaga“ ja klambrites juurde lisada sõna „apteegi“.

**K. Lukk** (sd.): Selles järgus on wanem laduja faktoriga ühte tõmmatud. Harilikult on aga faktor trükikoja sisemine juht. Minu ettepanek oleks „faktori“ tagant „kõrgema palgaga“ maha kustutada, nii et jääks „faktor“ lihtsalt.

**A. Weiler** (töer.): Ma palun, ehk saaks sõjaministri esitaja anda selgitust selle kohta: siin on terve rida ametmehi üles loetud, neidsamu ametmehi, kes on eelmise palgaga lennusalgas, maalritega alates ja lõpetades tislritega, üks eriosa ja mõlemad ametnikud on seal eriwäeosas ametis olnud.

Sõjaministri abi kindralmajor **A. Larka**: Spetsialistid lennusalgas on nii mitmesse kohta pandud, sest et neid õige mitmesuguseid tarwis läheb. Wõib ju spetsialistiks nimetada igauhte, kui palju teadmist tarwis on. Juba töö näitab ära, mis keegi wõib. Meil on siin kolm tehnikut Inglismaalt ja kaks lendurit inglasi, kes õpetust annawad. Üks neist ütles, et meil olla niisugused spetsialistid, et nad walmis on nende eest kolm inglasi andma. Kõrgemad spetsialistid on siia palgajärku arwatud. Peale selle on meil veel neid, kes igatmoodi lennusalga on koondatud. Et

wõimalus oleks neid kõiki, kes lennusalgas teeniwad, nende töö ja oskuse järele hinnata, sellepärast on spetsialistid mitmesse järku arwatud.

**A. Bachman** (rlhw.): Paluksin seletust selle kohta, mis mõttes on wõetud „Sõduri“ toimetaja kahte kohta üles: esiteks sõjaministeeriumi sõjawäe juhtide, ametnikkude ja teenijate palgamäärade hulgas punkt 12, kus ta 1.000 marka palka saab ja teiseks siin, kus ta 450 marka palka saab?

Sõjaministri abi kindralmajor **A. Larka**: „Sõduri“ toimetaja tegelikult on polkownik Rink, kellele esimene palk 1000 marka on määratud. Et tema juba ühest kohast palka saab, siis on teine palk siia selleks üles pandud, et kui „Sõduri“ toimetajaks keegi teine isik tuleb, siis seda palka temale määrata. 450-margalise palga peal on õieti rahwa-wäelane, kes jookswaid asju toimetab.

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Kornel**: Endiste parandustega kooskõlas on rhs. Konik'u parandus, et wanema welskeri juurest sõnad „kõrgema palgaga“ maha kustutada ja sinna juurde lisada sõna „apteegi“. Ma ühinen selle parandusega; samuti ühinen ka rhs. Lukk'i parandusega.

Juhataja **A. Rei**: On tehtud kaks täiendust, nendega on ühinenud komisjoni aruandja. Esimene rhs. Konik'u ettepanek: panen ette wälja jätta wanema welskeri juurest sõnad „kõrgema palgaga“ ja klambrites juurde lisada sõna „apteegi“; teine on rhs. Lukk'i ettepanek: panen ette „faktor kõrgema palgaga“ juures „kõrgema palgaga“ maha kustutada. Et nende ettepanekutega on ühinenud komisjoni aruandja, sellepärast panen terve selle palgajärgu ühes parandustega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see seaduseosa wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Kuus 325 marka: Wabariigi sõjakooli kadetid.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see järk wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel**: Nagu waremalt wastu wõetud, läheme nüüd mere-



wäe palganormide juurde. Endist korda silmas pidades algame jälle kõige alamast järgust (loeb): Kuus 150 marka: Laewapoiss (Junga).

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see järk wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega merewäelaste palganormid.

Kuus 200 marka: II klassi madrus.

Kuus 250 marka: Spetsialistid, I klassi madrus.

Kuus 300 marka: Reawanemad, wanemad spetsialistid, kirjutajad.

Kuus 400 marka: Rea- ja rühmaülemad, ülemad spetsialistid, wanemad kirjutajad, warahoidjad, riide- ja toidumoonahoidjad, mobiliseeritud rooduwelskerid.

Kuus 450 marka: Bootsman, weltweebel, masina-, katalde- ja ruumiwanemad.

Aruandja **K. Kornel:** Endist järjekorda silmas pidades asume sõjaministeeriumi sõjawäejuhtide, ametnikkude ja teenijate palgamäärade arutamisele. Nagu ennegi, hakkame altotsast peale (loeb): Wiimane järk on erateenijad: kolmandajärgu erateenijad: ruumide koristajad, uksehoidjad ja käskjalad 150—350 marka kuus; teisejärgu erateenijad: kojamehed 300—400 marka kuus; esimesejärgu erateenijad: kantseleikirjutajad eraisikud 350—600 marka kuus.

Juhataja **A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see järk wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega sõjawäejuhtide, ametnikkude ja teenijate palganormide punktid 19 ja 18.

Punkt 19. Sinisetähe õed, kes loomasanitääride wõi rahwawäelaste kohuseid täidawad — 500 marka kuus.

Punkt 18. Suurtükimeister ja telefoni-telegraafi instruktor inseneeripataljonis, esimesejärgu motorist lennusalgas, töösalkade talgute rühmaülemad, reserwisolewale lipnikule ja sõjawäeametnikule, joonistajad, kiwitrukkiija masinameistri abi, üliõpilased (med. ja vet.), halastajad-

õed, masseerijad sanatooriumides, mobiliseeritud loomawelskerid, kes welskerikooli on lõpetanud, ja loomawelskerid, kes sõjawäe loomawelskeri kooli on lõpetanud ja wabariigi sõjawäe teenistusse on astunud. Mobiliseeritud kooli (klassi) welskerid, massöörid ja wabatahtlikult teeniwad rooduwelskerid, sinisetähe õed, kes loomawelskeri kohuseid täidawad — 600 marka kuus.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 17. Ohwitseri asetäitjale noorema ohwitseri koha peal roodus, eskadroomis ja patareis, sõjariistade ülewaatajad, sõjariistade meister, registraatorid, asjaajajad ja laekahoidjad patareides, üksikutes eskadroomides, Tallinna kuulipildujate roodus, autoroodus, tagawararoodudes, distsiplinaarroodus ja sõjawäeasutustes. Sõjawäe terwishoiuwalitsuse asjaajaja abi, sõjawäehaigemaja asjaajaja abi, ladude ülewaatajad, rohuladu raamatupidaja ja farmatsöidid, reserwisolewad alamkaptenid, leitnandid ja alamleitnandid, autoroodu ametnik-tehnik, loomawelskerid, kes welskerikooli on lõpetanud ja wabatahtlikult sõjawäkke teenistusse astunud, wabatahtlikult teeniwad kooli- (klassi-) welskerid, orkestrijuhid ilma konserwatooriumi hariduseta, ametniku asetäitja — 650 marka kuus.

**Chr. Peiker** (töer.): Siin räägitakse orkestrijuhidest ilma konserwatooriumi hariduseta. Üldse on orkestrijuhid kolme järku jaotatud: wabatahtlikud orkestrijuhid 1075-margalise palgaga kuus, sõjaministeeriumi orkestrijuhid 900-margalise kuupalgaga ja wiimaks 650-margalise kuupalgaga, kes ilma konserwatooriumi hariduseta. Ma tahaksin siin natukene teada — kui on orkestrijuhid konserwatooriumi haridusega, siis on arusaadaw, et ta on diplomeeritud. Kes aga mitte ei ole diploomi omandanud, see on 650-margalise palga osaliseks määratud. Kui meie aga seda asjaolu silmas peame, et igalühel ei ole mitte wõimalik konserwatooriumi minna, olgugi, et tal selleks waimuanded ei puudunud, kuna tal siiski wõimalus oli edasi õppida, kas sõjawäe kapellmeistri juures, wõi kellegi muu kõrgema haridusega muusikateadlase juures. Niisuguseid näeme meie sagedasti sõjawäes kohtade peal ja nad ei ole mitte halwemad, kui need, kes diplomeeritud. Panen ette „orkestrijuhiti“ järjekorra nr. 14 alla üle wiia.

Sõjaministri abi kindralmajor **A. Larka**: Wiimasel ajal on sõjawäeosadesse õige palju orkestrid tekkinud — igasse wäeosasse oma orkester: kogutakse pillid kokku, leidub sealsamas kohe kapellmeister ja orkester ongi valmis. Et neid orkestrijuhisid enam-wähem sorteerida, on palganormid nii mitmesse osasse määratud. Meil on niisugused orkestrijuhid, kes kauemat aega orkestrit juba ennemalt on juhtinud, on aga ka teisi, kes mehed pillidega kuskilt kokku on korjanud ja ise juhiks hakanud. Praegu nad täidawad küll oma kohust, kuid kuidas edaspidi jääb, on teadmata. Arwatawasti ei jää tulewikus nii palju orkestrid, nii et siis tuleks teine kord ja ühes sellega ka peaks palgad teisiti määrama.

Juhataja **A. Rei**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Kornel**: Ma jään endise ettepaneku juurde, sest orkestrijuhitide palka on suurendatud ja täitsa peensustes ikka ei saa.

Juhataja **A. Rei**: On üks parandus tehtud rhs. Peiker'i poolt: panen ette „orkestrijuhiti“ järjekorra nr. 14 üle wiia. Ma panen selle paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Nüüd panen ma punkt 17 hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 17 wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 16. Nooremad ohwitserid roodus, eskadronis, patareides, komandodes, tüüroodu ülema abi polgus, soomusautode komandoülema abid. Soomusrongide diwisjoni intendandiwalitsuse käskudetäitja ohwitser wõi ametnik, ladude walitseja ja sõjariistade ja laskemoona korraldaja, kitsarööpalise soomusrongide majanduse jaoskonna asjaajajad, laekahoidja ja kortermeister, kortermeistrid, käskudetäitjad ametnikud ja tehnikud, warustuswalitsuse raamatupidaja abi, autoroodu üksikute rühmade ülemad, nooremad tehnikud (alam tehnikakooli haridusega), sõjawäe keskelefonijaama ülem, röntgenoloog, korralduswalitsuse topograafia osakonna joonistajad-kunstnikud, tsinkograaf-fotograaf, grafeerijad, kiwitrukkiija masinameister, loomadekarja ja tapamaja walitseja abi, ladude ja töökodade ülemate abid, haigemajade apteekide ülemate abid, sõjawäe

keskapteegi ladu farmatsöidid (apteekri abilised), loomaarstliku rohuladu ülema abi, reserwis olewatele ohwitseridele kunni kapteni aukraadini (ülewalt alates nimetatud aukraad ühes arwatud) — 750 marka kuus.

**Chr. Peiker** (töer.): Ma ei tahtnud siin pikemalt peatada, tahan aga tähendada, et siin järke õige palju on. Siin on käskudetäitjad ametnikud nooremad, käskudetäitjad ohwitseride ametnikud 750 margalise kuupalgaga. Kui meie nüüd edasi vaatame merewäelaste palganormide peale, siis on seal 900 margaline palk määratud. Millega põhjendatakse seesugust suurt palgawahet?

Sõjaministri abi kindralmajor **A. Larka**: Käsutäitjad ohwitseride ametnikud on mitmesugused: wanemad ja nooremad. Alalised, kes kohata peal on, neid nimetatakse wanemaks; nooremateks ametnikkudeks wõi käsutäitjateks ametnikkudeks ning ohwitserideks oleksid niisugused, kes sellepärast ametisse pandud, et teda proowida — ta on teatud süü teinud ja nüüd on tarwis waadata, kas ta edaspidi jälle kõlbab, siis wõetakse ta käsutäitjaks ametnikuks tagasi, kui mitte, siis määratakse ta nooremate hulka wõi reserwi. Nii on ajutised käsutäitjad ja reserwisolewate ohwitseride ametnikud ja alalised käsutäitjad.

**K. Konik** (töer.): Selle paragrahwi alla on ka mahutatud röntgenoloogid; need on ometi arstid, ja mina ei saa mitte aru, miks nad vähema palga peawad saama kui teised arstid. Minu arwamise järele wõib ära mahutada nad kas noorema wõi wanema arsti liiki, sest röntgenoloog on ometi eriteadlane, seega on tal tähtis amet, ja ta peab tarwilikult ette walmistud olema, kui eriteadlane. Panen ette seda sõna sellest punktist wälja jätta; pärast leitakse, kuhu teda mahutada. Siia ta aga ei lähe.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Konik'u poolt on tehtud ettepanek käesolewast palgamäärast wälja jätta sõna „röntgenoloog“. Ma panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Ma panen palgaseaduse määruse p. 16, nagu ta komisjoni poolt on ette pandud, hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu wõetud.

**Aruandja K. Kornel** (loeb): Punkt 15. Wanemad ohwitserid roodus, eskadronis, komandodes, soomusautol ja patareides, polgu ja Tallinna tagawarapataljoni adjutandi abi, polgu sidekomando ülema abi, töökomando ülem üksikus pataljonis ja I-se järgu kaitsepataljonis, soomusrongide diwiisi soomusauto ülem, diwiisi staabi komandandi komando ülem, diwiisi staabi sidekomando ülem, polgu kohtuasjaajaja, staapide, walitsuste, töökodade, ladude ja üksikute pataljonide asjaajajad, üksikute pataljonide ja walitsuste laekahoidjad, kindralstaabi sekretär, kindralstaabi teadete kogumise osakonna alalise punkti ülema abi, diwiisi intendandide sõjariistade walitsejad, warustuswalitsuse wooriülema abi, sõjawangilaagri komandandi abi, nooremad käsutäitjad ohwitserid, jaamade komandandi abid, trükitööde kontroll, posti-telegraafi-telefoni kontrolloörid, ajakirja „Sõduri“ korrektor ja ekspediitor, inseneeri pataljoni laduülem, inseneeri osakonna ladu pürotehnik, autoroodu garaashi ülem, liikuwate sõjariistade parandustöökodade ülemad, loomadekarja ja tapamaja walitseja, sõjawäe topograaf (noorem ohwitser), haigemaja majandusülema abi, sõjamuuseumi ja arhiwi käskudetäitjad teenijad, orkestrijuh, sõjawäe hambaarstid, arstide asetäitjad, haigemajade apteekide ülemate kohustetäitjad (apteekri abilised) — 850 marka kuus.

**Juhataja A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see määruse järk wastu wõetud.

**Aruandja K. Kornel** (loeb): Punkt 14. Komandoülemad, kitsarööpalise soomusrongi kuulipildujate komando ülem, laiarööpalise soomusrongi diwisjoni intendandi rongikomandant, wäeosade adjutandid, tööroodu ülem, kitsarööpalise rongi jalaluurajate salga ülem ja tehnika jaoskonna juhataja, soomusrongide diwiisi staabi teadeteohwitser, wanem tehnik (alamtehnikakooli haridusega ja pikaajalise praktikaga). Wabariigi sõjakooli rühmaülem ja ratsawäe rühmaülema abi, korralduswalitsuse ülema adjutant, sõjaministeeriumi walitsuste ja staapide jaoskondade ülema abid, ohwitseride ja ametnikkude reserwi ülema abid, soomusrongi majandusülem, polkude ja Tallinna tagawarapolgu asjaajajad, warustuswalitsuse rahaasjanduse asjaajajad, töökomando ülem ratsapolgus, tagawarapataljonis ja

inseneeripataljoni tööroodus, polgu ja Tallinna tagawarapolgu majandusülema abi, lennuwäesalga waatlejad, ladude, töökodade, trükitöökodade ülemad, staabikomandandi abi ja adjutant, II järgu jaamakomandant, sõjawäe liikumisosakonna raudteede kontrolloör, posti-telegraafi-telefoni kontrollipunkti ülem, kantseleiülema abid, warustuswalitsuse ja korralduswalitsuse sekretär, kindralstaabi walitsuse liikumispunkti ülem, kindralstaabi walitsuse teadetekogumise osakonna alalise punkti ülem, raudtee roodurongi ülemad, inseneeri osakonna laduülema abi, sõjariistade ülewaataja ja majandusülem sõjariistade osakonnas, sõjariistade laduwalitseja abi, suurtükiladuülema abi, laskemoona laduülema abi, sõjawäeringkonna kohtu sekretäri abi, kohtuameti kandidaadid, diwiisi kõogiwilja kaswatuse komandoülem, warustuswalitsuse wooriülem, sõjawäe keskapteegi laduülema abi, (prowiisor wõi magister), haigemajade apteekide juhatajad (prowiisorid wõi magistrid), loomarohtu apteegi ülem, sõjamuuseumi ja arhiwi hoidja abi, laborandid, tõlgid (keeleteadlased), sõjaministeeriumi orkestrijuh, konserwatooriumi haridusega — saawad 900 marka kuus.

**Chr. Peiker** (töer.): Ma tahan ainult küsida, missugune wahe on majandusülemate wahel, mis on järjekorras punkt 13 ja 14 wahel. Seal on palgawahe 50 mrk., missugune wahe on aga nende tegewuse wahel?

**G. Grünwald** (sd.): Ma tahaksin tähelpanu juhtida ainult selle peale, et käesolewasse punkti on üles wõetud prowiisorid ja magistrid kui sõjawäe keskapteegi laoulema abid ja haigemajade apteekide juhatajad ja loomarohtu apteegi ülem. Need on rohuteadliku haridusega ja juba nende kongressil kewadel otsustati, et need kuuluksid haigemaja noorema arstiga ühte liiki ja seega oleks nende palk 1.000 marka kuus. Ma teeksin selles mõttes ettepaneku, see osa wälja jätta, sest meil on siin tegemist eriteadlastega, kas tema on arst, loomaarst, apteeker wõi muul alal tegew — ta on eriteadlane ja peab ka kõrgema hariduse kohase palga saama.

**K. Konik** (töer.): Mina ühinen selle ettepanekuga, et wälja jätta „sõjawäe keskapteegi laoulema abi (prowiisor wõi magister), haigemajade apteekide juhatajad (prowiisor wõi magister). Punkti alla,

kus 950 marka kuus maksetakse, panna „haigemajade apteegi juhatajad (magister wõi prowiisor)“, kus haigemajades alla 500 woodi on. Need, kes apteegi juhatajad üle 500 woodilises haigemajas on, paneksin järgmise punkti alla, kus palk 1.000 marka kuus.

**Juhataja A. Rei:** Rhs. Grünwald'i poolt on tehtud ettepanek käesolevast punktist välja jätta „sõjawäe keskapteegi laduülem abi (prowiisor ehk magister), haigemajade apteekide juhatajad (prowiisorid ehk magistrid), loomarohu apteegi ülem“. Panen selle paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud see järk välja jätta. Nüüd panen ma... (Chr. Peiker, tõer.: Minuküsimine on weel wastamata, nii et ma ei tea, kuidas see välja kujunes.)

**Sõjaministri abi kindralmajor A. Larka:** Siin on üksikute wäeosade haigemajade ülemad; punktides 13. ja 14. on weel warustuswalitsuse sõjawäe majandusülem ja soomusrongi majandusülem. See on üksainuke niisugune töökoja ülem, sellepärast on ta ka siia liiki üles wõetud, et tal seal kaunis wähe tööd on ja ainult juhatamine. Kuna teda aga soowitakse ühtlustada teiste sarnastega, siis ei oleks see mitte soowitaw teda teise kategooriasse üle wiia sarnase süsteemi juures.

**Juhataja A. Rei:** Ma panen 14.-da palkade järgu ühes selle parandusega, mis rhs. Grünwald'i poolt tehtud, hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 14 wastu wõetud.

**Aruandja K. Kornel (loeb):** Punkt 13. Kuulipildujate komando ja jala ja ratsa maahuurajate komando ülemad, lendur-ohwitser, diwiisi staabi sideülem, diwiisi staabi inspektori jaoskonna adjutant, etaapide ja diwiisi komandandid, töösalkade talgute ülemad, ehitustööde juhtide asetäitjad (kesk-tehnikakooli haridusega ja pikaajalise praktikaga), sõjariistade töökoja ülem abi, inseneeri osakonna töökoja ülem abi, autotöökoja ülem abi, walitsuste üksikute wäeosade ja haigemajade majandusülemad, warustuswalitsuse kantseleiülem abi, warustuswalitsuse raamatupidajad, kitsarööpalise soomusrongi arst — 950 marka kuus.

**K. Konik (tõer.):** Ma panen ette sellest paragrahwist välja jätta „kitsarööpa-

lise soomusrongi arst“ ja juurde lisada „haigemajade apteekide juhatajad (magistrid wõi prowiisorid), kus haigemajades woodite arw mitte alla 500 on.“

**Juhataja A. Rei:** Ma panen rhs. Konik'u ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Ma panen palgajärgu ühes wastu wõetud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 13 wastu wõetud.

**Aruandja K. Kornel (loeb):** Punkt 12. Roodu, eskadroni, õpekomando ja kuulipildujate roodu ülem polgus, suurtükiwäe tagawarapatarei spetsiaalkomandode ülem, kitsarööpalise soomusrongide patareiiülem, kitsarööpalise rongi suurtükirühma ülem, Tallinna kuulipildujateroodu ülem, wabariigi sõjakooli suurtükiwäe kadettide klassirühma ülem, lennusalga töökojaülem abi, sõjawangilaagri komandant, läbikäijate komando ülem, töösalkaülemad, ajakirja „Sõduri“ toimetaja — 1.000 marka kuus.

**K. Konik (tõer.):** Siin pean rahwaesitajate tähelepanu ühe kõrgema palgajärgu peale juhtima, kus on öeldud arstide kohta: „laiarööpalise ja kitsarööpalise soomusrongide arst, nooremad meditsiin arstid ja loomaarstid wäeosades ja nooremad ordinaatorid jne.“ See on harilikult igas wäes nii olnud, kui arst ametisse astub, pannakse ta roodukomandöri kohuseid täitma ja arst on ta ka. Nüüd on arstid kõik ülemasse palgajärku kogunenud, see ei ole aga mitte päris õige, wahet tuleb teha nooremate meditsiin arstide ja nooremate ordinaatorite wahel, kes küll ka nooremad arstid on, kuid üksikutes wäeosades üksi teeniwad ja rohkem wastutusrikast ametit kannawad. Sellepärast tuleks siia 12. palgajärku wõtta 11. palgajärgust lause: „nooremad meditsiin- ja loomaarstid wäeosades ja nooremad ordinaatorid“ ja juurde lisada „reserwarstid“ — need on arstid, keda mobiliseeriti, kes aga reserwis seisawad, senni kui nad wäeosadesse wõi haigemajadesse määratakse. Siia juurde tuleks wõtta: „sõjawäe keskapteegi laoulem abi (prowiisor wõi magister), loomarohu apteegi ülem, haigemajade apteekide juhatajad (magistrid wõi prowiisorid), kus haigewoodite arw üle 500.“

**Juhataja A. Rei:** Panen rhs. Konik'u ettepaneku hääletamisele, mis seisab selles, et eelmisest palgajärgust siia juurde lisada „nooremad meditsiin ja loomaarstid wäeosades ja nooremad ordinaatorid ja reserwarstid“ ja endisest 14. palgajärgust mahatõmmatud osa: „Sõjawäe keskapteegi laduülem abi (prowiisor ehk magister), loomarohu apteegi ülem, haigemajade apteekide juhatajad (magistrid ehk prowiisorid), kus haigewoodite arw üle 500.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud.

Ma panen 12. järgu wastuwõetud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 12. wastu wõetud.

**Aruandja K. Kornel (loeb):** Punkt 11. Suurtükiwäe patareülem, üksiku eskadroni ülem, soomusrongide diwiisi soomusautode kolonni rühmaülem, wabariigi sõjakooli roodu ja ratsawäe rühmaülem, suurtükiwäe kadettideklassi ülem, ohwitseride ja ametnikkude reserwi ülem, diwiisistaabi wanem operatiiv adjutant (kindral-staabi ohwitser), ülemjuhataja staabi komandant, ülemjuhataja adjutant, I järgu jaamakomandant, kitsarööpalise soomusrongide komandandi abi, sõjariistade parandamise töökoja ülem, ratsapolgu ülem abi, majanduse jaoskonnas. Lennusalga töökoja ülem, inseneeri osakonna töökoja ülem, lennuwäe salga tehnika jaoskonna ülem abi, inseneeri osakonna laduülem, autotöökoja ülem, autoroodu ülem, sõjariistade ladu walitseja, suurtükiladu ülem, laskemoonaladu ja laboratooriumi ülem, sõjawäe walitsuste ja staapide jaoskondade ülemad, walitsuste osakondade ülemate abid, wanemad käsutäitjad ohwitserid ja ametnikud, üksikute wäeosade (kus ainult üks arst on) meditsiin- ja loomaarstid, käsutäitja arst terwishoiu walitsuse juures, raske suurtükiwäe diwisjoni wanem arst, laiarööpalise ja kitsarööpalise soomusrongide arst, nooremad meditsiin- ja loomaarstid wäeosades ja nooremad ordinaatorid, garnisoni arstid, sõjawäe kohtuwalitsuse ülem abi, sõjamuuseumi ja arhiwi hoidja, majandusülem polgus, Tallinna tagawarapolgu majandusülem, pastor ja preester, sõjawäe ringkonnakohtu ja prokurööri sekretärid. wabatahtlik orkestrijuhut konserwatooriumi haridusega — 1.075 marka kuus.

**L. Olesk (töer.):** Näen, et siia on

üles pandud sõjawäe kohtuwalitsuse ülem abi. Üldse on terwe sõjawäe kohtuwalitsus ainult sõja ajal tarwilik. Meie kohtuminister on praegu ilma abita ja sõjawäe kohtuülem abiga. Sealjuures on sõjawäekohtus tsiwiil kohtu-uuriija olemas, sest et ka sõjawäekohtutes tsiwiil kohtu-uurijad tööd peawad tegema. Minule jääb see arusaamatuks, mispärast kohtuwalitsuse ülemal abi on, sest seda wõib mujalt saada, kui see tarwilik on.

Siis veel teine asi; meil on sagedasti kõnet olnud kiriku ja riigi lahutamisest, sellepärast näib mulle see üleliigne olemat, et meil siin pastorid ja preestrid üles on wõetud. Kui neid just tarwis läheb, siis wõiks neid igal üksikul juhtumisel palgata.

**G. Grünwald (sd.):** Siin on suurtükipatarei ülematele rohkem palka määratud, kui roodu, eskadroni ja teiste p. 12 all ettetoodud ülematele. Teen ettepaneku suurtükiwäe patareülemale wälja jätta p. 11 ja paigutada p. 12.

**K. Konik (töer.):** Mina seletasin juba minewakord, et üksikud nooremad arstid, kes sõjawäes teeniwad, enam wastutusrikaste kohtade peal on, kui wanemate arstide käsutada olemad nooremad arstid, ja sellepärast ka rohkem palka saama peawad. Sellepärast panen ette „nooremad meditsiin ja loomaarstid wäeosades ja ordinaatorid § 11 wälja jätta.“

**Juhataja A. Rei:** Palun rhs. Konik'ut kirjalik ettepanek teha. Sõnasoowijaid ei ole. On tehtud 2 ettepanekut: esimene rhs. Olesk'i poolt: „Maha kustutada sõjawäe kohtuwalitsuse ülem abi. Pastor ja preester,“ teiseks rhs. Konik'u poolt: „Wälja jätta nooremad meditsiin ja loomaarstid wäeosades ja ordinaatorid.“

**Sõjaministri abi kindralmajor A. Larka:** Siia palganormidesse on üles wõetud 11. gruppi sõjawäe kohtuülem abi. Praegu ma ei tea, kas seda abi olemas on wõi ei, igatahes wõib see aga nende palganormide juures ette tulla, et palk üles on wõetud, aga isikut selle jaoks weel ei ole. Praegusel juhtumisel ei tea kindlasti öelda. Siis on ettepanek tehtud, preestrid ja pastorid wälja jätta. Meil on nad praegu ametis ja sellepärast peawad nad ka palka saama.

**Juhataja A. Rei:** Esiteks panen hääletamisele rhs Olesk'i ettepaneku:

„Maha kustutada: sõjawäe kohtuwalitsuse ülema abi, pastorid ja preestrid.“ Et lahus hääletamist nõutakse, siis panen esimese osa „sõjawäe kohtuwalitsuse ülema abi“ hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu võetud. Teine osa on „pastor ja preester“ wälja jätta. (Hääletatakse.) See ettepanek on 31 häälega, 25 häält wastu, wastu võetud.

Järgmine ettepanek on rhs. Konik'u poolt järgmiselt sisse antud: panen ette wälja jätta: „nooremad meditsiin ja loomaarstid wäeosades ja ordinaatorid.“ (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Panen hääletamisele punkt 11. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt wastu võetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 10. Pataljoniülem polgus, inseneeri pataljoniülema abi, diwiisiinseneer, laiarööpalise soomusrongi ülema abi, soomusrongide dessantpataljoni ülem, soomusrongide diwiisi liikumisjaoskonna ülem, suurtükiwäe warustusülem, lennuwäesalga tehnikajaoskonna ülem, tagawarapataljoni ülema abi, distsiplinaarroodu ülem, wabariigi sõjakooliklasside inspektor, ehitustööde juht (inseneer), sõjawäewalitsuste kantseleiülemad, polgu ja wäeosa wanem meditsiin- ja loomaarst. Sidumissalga wanem arst, lendsalgä wanem arst, karantiinipunkti wanem arst, sõjawäe haigemaja konsultant kirurg, haigemaja wanemad ordinaatorid, loomalaatsareti ülema abi diwiiside ja seljataguse laatsarettides, terwishoiu walitsuse apteegei keskladu ülem, soomusrongide diwiisi kohtu-uuri ja — 1.150 marka kuus.

**L. Olesk** (töer.): Mulle paistab jälle silma üks amet, millest ma aru ei saa, see on soomusrongide diwiisi kohtu-uuri ja. Sõjawäljakohus pannakse 24 tunni jook sul toime. Seal pikemaid uurimisi olla ei saa. Sellepärast näib ka kohtu-uuri ja amet minule ülearune olevat.

Aruandja **K. Kornel**: Siin on üles võetud sõjawäewalitsuse kantseleiülemad. See on redaktsiooniline parandus.

Sõjainistri abi kindralmajor **A. Larka**: Soomusrongide diwiisi kohtu-uuri jate kohta ütlen järgmist:

sõjawäeringkondade kohtu-uuri jad on olemas, aga et need kohtu-uuri jad igale poole ei jõua, sest et wäeosad laiali on, ja peale selle weel üksikutel wäeosade ülematel, nagu diwiisiülematel, kes ajapudusel ja ka praktika puuduse pärast juriidiliste asjadega hakkama ei saa, sellepärast on nende juures niisugused juriidilised nõuandjad, keda siin juriskonsultiteks nimetatakse. Niisugune on ka soomusrongi diwiisi juures.

Juhataja **A. Rei**: Rhs. Olesk'i poolt on tehtud ettepanek wälja jätta „soomusrongide diwiisi kohtu-uuri ja“. Kes on selle wäljajätmise poolt? (Hääletatakse.) Ettepanek on 27 häälega, 24 wastu, wastu võetud. Ma arwan, et peale selle hääletamisele tuleb palganormide järk 10-nes. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on 10. punkt wastu võetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 9. Suurtüki tagawarapatari ülem, wahipataljoni ülem, suurtükiwäe walitsuse ülema abi, inseneeriwalitsuse ülema abi, soomusautode kolonni ülem, kitsarööpalise soomusrongi komandant, kooliõpilaste pataljoni ülem, kaitsepataljoni ülem, walitsuse osakondade ülemate abid — inseneerid ja jaoskondade ülemad-inseneerid (nende kohtade peal peab spetsialist olema). Sõjawäe haigemaja ülemarsti abi, laatsareti ülemarst. Hobuste tagawara ja laatsaretiülema abi, soomusrongide diwiisi staabi wanem loomaarst — 1.200 marka kuus.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 9. wastu võetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 8. Üksiku pataljoni ülem polguülema õigustega, jalawäe polguülema abi ja ratsawäepolguülema abi riwi jaoskonnas, kitsarööpaliste soomusrongide ülem, laiarööpalise soomusrongi ülem, kindluse raske suurtükiwäe diwisjoniülem, inseneeripataljoni ülem, lennuwäesalga ülem, korralduse ja warustuswalitsuse kantseleiülemad, sõjawäe haigemaja ülemarst, diwiisi meditsiin- ja loomaarstid, loomaterwishoiuülema abi, hobuste tagawara ja laatsaretiülem, juriskonsult, diwiisi intendant, soomusrongide suurtüki inspektor — 1.300 marka kuus.

**G. Grünwald** (sd.): Mina teen paranduse, sellest 8. punktist wälja jätta

„looma terwishoiuülema abi“. Meil on olemas akadeemilise haridusega mees magister ja sellegipärast on siin arst ülemale poole tõstetud. Siia asemele soovitati panna: sõjawäe apteegi kesklaos ülem, kes ka magister on.

**K. Konik** (töer.): Ma tähendasin juba selle peale, et siin süstemaatiliselt juba punkt 11. „nooremad ordinaatorid“ hakkavad palganormide poolt madalamale jääma sõjawäejuhtidega võrreldes. Nüüd läheme just Öhtu-Euroopa süsteemist Hommik-Euroopa süsteemi poole, mida Wene väed tahtsid aegamööda kõrwale jätta, kuna meil näeme seda edasi kestvat. Pean üldse siin rääkima, et kui ülewalt võtame kunni 8-ni, siis on sõjawäe terwishoiuwalitsuse ülem alamaal palganormil kui sellekohane sõjaülem. Meie räägime praegusest sõjaaja palgast, ega siin rahuaja palgad pole, ja kui rahu-aeg oleks, siis peaks ka polguülema palgaga ühes liigis seisma, kuid seda ei ole siin kah. Sõjawäe terwishoiuülema abi saab 1.500 marka, kuna polguülemale 1.600 marka maksetakse. Siis mina juba seisan selle eest, et terwishoiuülema abi peab polguülemaga ühes liigis olema. Siis haigemaja ülemate juures teeksin ma järgmise ettepaneku, et siit 1.300 marga alt tuleksid välja jätta „diwiisi meditsiin- ja loomaarstid ja looma terwishoiu ülema abi“. Ma võtan ainult diwiisi arstid. Sõjawäe haigemaja ülemarst tuleks sisse jätta, kuid lisandusega: kus haigemajade woodite arw alla 500 on. Sõjawäehaigemaja ülemarstil, kellel 3—400 woodit on, — 1500 marka. Siis sõjawäe terwishoiu ülemarstile — 1.600 marka, nii kui polguülemale. Aga nüüd panen ette välja jätta „diwiisi meditsiin- ja loomaarstid, ja siia juurde lisada „sõjawäe haigemaja ülemarst, kus woodite arw mitte üle 500 ei ole.“ Ma tahan siin tähelepanu juhtida selle peale, et ma ei mõelnud mitte laatsarette, sest laatsaretid on ikka väiksed ja haigemajad on suuremad.

**L. Olesk** (töer.): Siin on tarvitatud sõna „juriskonsult“. Ma tahaksin teada saada, mis juriskonsult see on ja kui palju neid on.

Sõjaministri abi kindralmajor **A. Larka**: Juriskonsulte on sõjaministeeriumis üks ja warustuswalitsuses on teine. Rohkem neid ei ole.

Juhataja **A. Rei**: On tehtud kaks ettepanekut. Üks rhs. Grünwald'i poolt,

nimelt välja jätta „looma terwishoiuülema abi“. Rhs. Konik'u poolt on ettepanek tehtud: panen ette „sõjawäe haigemaja ülemarst“ juurde lisada: „kus woodite arw mitte üle 500 ei ole“ ja välja jätta „diwiisi meditsiin- ja loomaarstid“. Ma panen esiti hääletamisele rhs. Grünwald'i ettepaneku. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Grünwald'i ettepanek vastu võetud. Panen hääletamisele rhs. Konik'u ettepaneku. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek vastu võetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 7. Osakonnaülem sõjawäewalitsuses 1.300—1.500 marka kuus.

**K. Konik** (töer.): Ma panen ette siia juurde lisada „sõjawäe haigemaja ülemarstid, kus woodite arw üle 500 on, diwiisi meditsiin ja loomaarstid.“ Sõjawäe kirurg konsultant. Ma panen ette määrata kindel palk 1.400. Ma ei tea, mispärast on siin see wahe jäetud.

**A. Bachman** (rhw.): Ma palun teada saada, mikspärast on 200-margaline wahe osakonna juhataja ja teiste asutuste juhatajate wahel.

Sõjaministri abi kindralmajor **A. Larka**: Asi on väga lihtne. Kui sõjaministeeriumi ja tegewa väe palganormid kokku seati, siis taheti neid wiia kooskõlla teiste riigi ametasutuste osakondade juhatajaga. Palgad on määratud 1.300—1.500 marka, nad ei ole mitte ühesugused, sest et ka osakondade juhatajate töö mitte ühesugune ei ole. Ühes kohas nõutakse rohkem wilumust kui teises kohas. Sõjaministeeriumi eelarwe on, et needsamad normid peaksid ka sõjawäes maksma, mis riigis maksawad.

**K. Konik** (töer.): Sõjaministri abi seletus ei wasta nendele arwudele, mis siin on. Siin tulewad peale selle suuremad arwud. Meie näeme, siin tulewad 1.700—1.800 mk. palgad, kuna kodanlikus walitsuses palgad vähemad on. Kodanlikus walitsuses on alam palgamäär võetud 600 marka, kuna neile veel moonaka antakse. Ma pole sugugi selle vastu, et sõjawäele rohkem palka makstakse, waid täiesti selle poolt, sest sagedasti perekonnad peawad lahus elama. Üks perekonnaosa peab elama kodus, kuna teine osa sõjas peab olema, ja selletõttu on kulud suuremad, sellepärast peawad



ka palgad suuremad olema. Sellepärast olen ma selle poolt, et palgad peawad suuremad olema. — Ma teeksin veel ühe ettepaneku, et mitte wahet ei tuleks tööhinnas. Nimelt panen ma ette „konsultant-kirurg“ ka siia juurde lisada.

**Juhataja A. Rei:** Ma arwan, et kohane on kahes järgus hääletada. Esiteks punkti täiendus ja siis palk. Siis tuleks hääletamisele palga suurus. Rhs. Konik'u poolt on tehtud täiendus, mis järgmiselt käib. „Sõjawäe haigemajade ülemarstid, kus woodite arw üle 500 on, meditsiin- ja loomaarstid ja sõjawäe konsultant-kirurg“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud. Nüüd tuleks hääletamisele palga kindlaksmääramine. Kes on selle poolt, et palk 1.400 marga peale määratakse? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud. Ma panen selle palgajärgu ühes parandustega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see palgajärk wastu wõetud.

**Aruandja K. Kornel** (loeb): Punkt 6. Sõjawäe terwishoiuwalitsuse ülema abi, sõjawäe konsultant-kirurg — 1.500 marka kuus.

**K. Konik** (töer.): Sõjawäe konsultant-kirurg, selle kohta ei maksa sõna wõtta, sest et see sellest punktist wälja jääb, kuid sõjawäe terwishoiuwalitsuse ülema abi arwan ma sisuliselt seesugusesse liiki wiia, et ta polguülemaga ühes liigis on.

**Juhataja A. Rei:** Rhs. Konik tegi ettepaneku, seda punkti täiesti wälja jätta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud ja punkt 6. kukub wälja.

**Aruandja K. Kornel** (loeb): Punkt 5. Polguülem, wabariigi sõjakooli ülem, Tallinna tagawarapolgu ülem, inse-neeriwalitsuse ülem, warustuswalitsuse ülema abi, ülem loomaarst — 1.600 mk. kuus.

**K. Konik** (töer.): Panen ette siia juurde lisada „sõjawäe terwishoiuülema abi.“

**G. Grünwald** (sd.): Ma teen ettepaneku sellesse punkti üle tuua „looma

terwishoiuülema abi, sest see mees on magister ja igatahes ülem. Siis siit wälja jätta „ülem loomaarst“.

**Juhataja A. Rei:** On tehtud ettepanek rhs. Konik'u poolt käesolewat palgajärku täiendada, juurde lisades „sõjawäe terwishoiu walitsuse ülema abi“ ja Grünwald'i poolt: juurde panna „looma-terwishoiu ülema abi“ ja wälja jätta „ülem loomaarst“ Panen rhs. Konik'u ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud. Järgmine ettepanek on rhs. Grünwald'i poolt. Kes on selle wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see palgajärk wastu wõetud.

**Aruandja K. Kornel** (loeb): Punkt 4. Staabiohwitser sõjawägede ülemjuhataja juures, diwiisi staabi ülem, diwiisiülema abi, suurtükiwäe walitsuse ülem — 1.700 marka kuus.

**Juhataja A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see palgajärk wastu wõetud.

**Aruandja K. Kornel** (loeb): Punkt 3. Tagawarawägede ülem, korralduswalitsuse ülem, terwishoiu walitsuse ülem — 1.800 marka kuus.

**G. Grünwald** (sd.): Teen ettepaneku siia punkti üles wõtta „ülem loomaarst“, sellepärast, et wastutus temal on selles punktis ülesloetutega täitsa ühesugune ja sellepärast tuleb temale ka 200 marka juurde.

**K. Konik** (töer.): Ma rääkisin juba, et need palgad terwishoiuülemale on sõjawäe asi, ja siin wõib olla, et nad hari-likkudest suuremad on, kuid ma olen siiski selle poolt, et sõjawägi peab suuremat palka saama: elukallidus mitmel pool nõuab seda ja sõjawäe palgad peawad ka tulewikus sellepoolest normeeritud saama. Palgakõrgendusega näitame, et meie neist ametnikkudest lugu peame, et ilma nendeta läbi ei saa, et üksik sõdur tema kohuseid täita ei wõi, sellepärast panen ma ette „sõjawäe terwishoiu walitsuse ülem“, kui iseseiswa walitsuse ülem, nagu teised walitsusedki, näiteks: warustuswalitsus jne., siit punktist wälja jätta.

**Juhataja A. Rei:** Ettepanekud on tehtud rhs. Grünwald'i ja Konik'u poolt. Kes on rhs. Grünwald'i ettepaneku was-

tuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek wastu wõetud, ülem loomaarst sisse wõtta. Kes on rhs. Konik'u ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek „sõjawäe terwishoiu walitsuse ülem“ wälja jätta, wastu wõetud. Panen punkt 3. sellel kujul, nagu ta pärast parandusi tuli, hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 3. wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 2. Kindralstaabi walitsuse ülem, warustuswalitsuse ülem, diwiisiülem — 2.000 marka kuus.

**K. Konik** (tõer.): Ma panen ette siia punkti juurde lisada: „Sõjawäe terwishoiuwalitsuse ülem“.

Juhataja **A. Rei**: Kes on selle ettepaneku wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Konik'u ettepanek, juurde lisada „terwishoiu walitsuse ülem“ wastu wõetud. Panen punkt 2. ühes parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 2. wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 1. Sõjawägede ülemjuhataja staabiülem — 2.500 marka kuus.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): „Sõjawägede ülemjuhataja — 4.000 marka kuus.“

Elmised palganormid on sõjawägede ülemjuhataja poolt wälja töötatud, tema enese palga kohta otsustas Wabariigi Walitsus.

Juhataja **A. Rei**: Kes on selle palganormi kinnitamise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see järk kinnitatud.

Aruandja **K. Kornel**: Ettepanek on nende palganormide juurde järgmine määrus wastu wõtta (loeb):

Kui ohwitseri asetäitja kõrgema koha peale saab nimetatud, siis saab tema palka selle koha järele — maha arwatud 100 marka.

Ametnikkude asetäitjad kõrgemate kohtade peal kui p. 17. saawad palga koha järele, maha arwatud 50 marka.

Selles projektis äratähendatud palganormid astuwad jõusse 1-st maist sel aastal.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see määrus wastu wõetud.

Aruandja **K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega meriwäejuhtide, ametnikkude ja teenijate palganormide punktid 20—8.

Punkt 20. Erasteenijad: 1) kantseleikirjutajad eraisikud — 350—600 marka kuus; 2) kojamehed 300—400 marka kuus; 3) ruumidekoristajad, uksehoidjad ja käskjalad — 150—350 marka kuus.

Punkt 18. Joonistajad, nooremad tehnikud, suurtükimeister, mobiliseeritud kooli- (klassi-) welskerid, wabatahtlikult teeniwad roodu welskerid, arstiteaduse üliõpilased welskeri koha peal — 600 marka kuus.

Punkt 17. Wäeosade sõjariistade ülewaatajad, sidekeskjaama ülema abi, wabatahtlikult teeniwad kooli- (klassi-) welskerid, ohwitseri asetäitja noorema ohwitseri koha peal roodus, ametniku asetäitja — 650 marka kuus.

Punkt 16. Merejõudude keskasutuste ja walitsuste asjaajajad, roodude ja patareide nooremad ohwitserid, wanemad telefonitehnikud, III kategooria sõjalaewa wahiohwitserid, ülemäärased ohwitserid ja instruktorid; IV kategooria sõjalaewa wahiülem, hüdrograafia osakonna tööriistade ja inwentaariladu ülewaataja, keskladude ülewaataja abid, ujuwate kraanade juhid — 750 marka kuus.

Punkt 15. Staapide korrapidajad (wahi) ohwitserid, roodude ja patareide wanemad ohwitserid, merewäe kaldaosade asjaajajad ja laekahoidjad, III kategooria sõjalaewa wahiülemad, IV kategooria sõjalaewa mehaanikud, kapellmeistrid, II kategooria sõjalaewa wahi- ja ülemäärased ohwitsèrid ja instruktorid, III kategooria sõjalaewa noorem laewa mehaaniker, hüdrograafid — sügawuse mõõtjad, mere topograafid — 850 marka kuus.

Punkt 14. Walitsuste ja ametite käsutäitjad ohwitserid ja ametnikud, sideohwitserid, merejõudude juhataja staabi nooremad käsutäitjad ohwitserid, staa-

pide walitsuste ja ametite raamatupidajad, ladude ülewaatajad, kalda wäeosade adjutantid, jaoskonnaülemate abid, kantseleiülemate abid, mereobserwatooriumi hüdro-meteoroloog ja aeroloog, I kategooria sõjalaewa wahiohwtserid, ülemäärased ohwtserid ja ohwtserid-instruktorid, traalimise tööde instruktorid, II kategooria sõjalaewa raadio-ohwtser ja wahiülem, III kategooria sõjalaewa wanem laewa mehaanik ja rewident, IV kategooria sõjalaewa komandör, merewäe laboratooriumi laborant — 900 marka kuus.

Punkt 13. I kategooria sõjalaewas: nooremad tüüriohwtserid, nooremad suurtükiohwtserid, nooremad miiniohwtserid, nooremad laewamehaanikud ja wahiülemad; II kategooria sõjalaewas: wanem laewamehaanik, wahiinseneer-mehaanik, roodu komandör ja rewident, mereobserwatooriumi rewident, iseseiswate merepataljonide majandusülemad; III kategooria sõjalaewas: wanem ohwtser, suurtükiohwtser, wanem miiniohwtser ja wanem inseneer-mehaanik; rannawalwe, side ja päästejaamade wal. mehaanik, sidesakonna keskjaama ülem, merejõudude juhataja staabi komandant; II kategooria sõjalaewa noorem tüüriohwtser, noorem suurtükiohwtser ja noorem miiniohwtser — 950 marka kuus.

Punkt 12. Rannawalwe raioonide ülemad, merewäe kaldaüksuste roodude komandörid, I kategooria sõjalaewa wanem laewamehaanik ja noorem inseneer-mehaanik, III kategooria sõjalaewa diwisjonide wanemad tüüriohwtserid, wanemad miiniohwtserid, wanemad suurtükiohwtserid, III kategooria sõjalaewa komandör — 1.000 marka kuus.

Punkt 11. II kategooria naftakatalde ja turbiinimasinatega sõjalaewa wanem ruumide inseneer-mehaanik. Arstid: II kategooria sõjalaewades, wäeosades, asutustes ja walitsustes, kus neid üks on, (nagu: ekipaashi, merekindlustuste, desantpataljoni jne. arstid), I kategooria sõjalaewade nooremad arstid, traalimislaewastiku arst, Peipsi laewastiku arst, merejõudude juhataja staabi wanemad käsutäitjad ohwtserid, merejõudude juhataja adjutant, staapide, walitsuste ja ametite kantseleiülemad, staapide, walitsuste ja ametite jaoskondade ülemad, staapide, walitsuste ja ametite osakondade ülemate abid (mitte inseneerid), rannakindlustuste nooremad inseneer-elektrikud, merewäe ekipaashi komandöri abi, rannawalwe uju-

wate-abinõude ülewaataja, majandusülemad: rannakindlustustes, Peipsi ja traalimislaewastiku diwiisis, merewäe ekipaashis, rannawalwe, side ja P. walitsuses. I kategooria sõjalaewade rewidentid, merekindlustuste suurtükipatareide komandörid, lõhkeainete ja laskemoona ümberpaigutamise tööde juhataja. II kategooria sõjalaewade wanem tüüriohwtser, wanem suurtükiohwtser, wanem miiniohwtser, wanem ruumiinseneer-mehaanik, wanem turbiiniinseneer-mehaanik, wanem kataldeinseneer-mehaanik — 1.075 marka kuus.

Punkt 10. Rannapatareide 12 soomustorni komandörid, merejõudude tehnika ja warustusameti osakonnaülemate abid (inseneerid), II kategooria sütega kütte ja tsilindrimasinatega sõjalaewa wanem ohwtser ja inseneer-mehaanik, I kategooria sõjalaewa wanemad tüüriohwtserid, wanemad miiniohwtserid, wanemad suurtükiohwtserid, wanemad ruumiinseneer-mehaanikud, wanemad turbiiniinseneer-mehaanikud, wanemad kataldeinseneer-mehaanikud ja wanemad arstid, rannakindlustuste soomustornide wanem inseneer-elektrik, laewastiku wanem raadioohwtser, traalimise laewastiku diwisjoniülema abi, rannawalwe, side ja P. walitsuse inspektor-mehaanik (inseneer). III kategooria sõjalaewade diwisjoni wanemad inseneer-mehaanikud Peipsi laewastikus ja traalerite laewastikus. Mereobserwatooriumi inseneer-mehaanik, astronoom, merejaamade inspektor ja sünoptikeri abi, wanemad arstid wäeosades ja asutustes, kus neid kaks wõi enam on — 1.150 marka kuus.

Punkt 9. Iseseiswate mere- ja desantpataljonide komandörid, mereobserwatooriumi sünoptiker — 1.200 marka kuus.

Punkt 8. II kategooria naftakatalde ja turbiinimasinatega sõjalaewade wanemad inseneer-mehaanikud, walitsuste, ametite ja merejõudude juhataja staabi osakondade ülemad — juriskonsult, Peipsi laewastiku diwisjoni staabiülem, I kategooria sõjalaewade wanemad ohwtserid, I kategooria sõjalaewade wanemad inseneer-mehaanikud, laengute walmistamise laboratooriumi juhataja, Naissaare ja Wulfi komandandid, merewäe ekipaashi komandör — 1.300 marka kuus.

Aruandja **K. Kornel** (loeb): Punkt 7. Osakondade ülemad — 1.300 — 1.500 marka kuus.

**J. Uustalu** (sd.): Teen ettepaneku osakonnaülemale kindel palk määrata 1.400 marka kuus.

**Juhataja A. Rei:** Kes on rhs. Uustalu ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud. Panen punkt 7. terwelt hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 7. vastu võetud.

**Aruandja K. Kornel** kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse vastu nähtawa enamusega punktid 6—4.

Punkt 6. Peipsi laewastiku diwisjoni ülem, meresuurtükkide ja rannakindlustuste ülem, laewastiku wanem inseneer-mehaanik, II kategooria sõjalaewa komandör, merejõudude wanem arst, mere-observatooriumi juhataja, traalerite diwisjoni ülem, merejõudude majandus-ameti ülem — 1.500 marka kuus.

Punkt 5. I kategooria sõjalaewa komandör, rannawalwe, side ja päästejasmade walitsuse ülem — 1.600 marka kuus.

Punkt 4. Merejõudude juhataja staabi-ülem, merejõudude tehnika ja varustus-ameti ülem, merekindlustuste suurtüki- ja miiniwalitsuse ülem — 1.700 marka kuus.

**Aruandja K. Kornel** (loeb): Punkt 2. Merejõudude juhataja — 2.200 marka kuus.

**G. Grünwald** (sd.): Teen ettepaneku merejõudude juhatajale maksta palka niisamuti kui sõjawägede staabiülemale; see ei ole mitte väiksem töö. Merejõudude juhataja palk peaks igatahes olema 2.500 marka kuus.

**K. Parts** (rhw.): Tahtsin samasuguse ettepaneku teha.

Sõjaministri abi kindral-major **A. Larka:** Ma tahtsin tähelepanu selle peale juhtida, et merejõudude juhataja teiste diwiisi juhatajatega üheskoos ülemjuhataja staabiülema alla kuulub. Ülemjuhataja staabiülema palk on vastu võetud, siis peaks määratama merejõudude juhatajale palk ülemjuhataja staabiülema palgast vähem.

**Juhataja A. Rei:** Lõpusõna on aruandjal.

**Aruandja K. Kornel:** Komisjonis arutati seda küsimust. Tegelikult

saab merejõudude ülemjuhataja rohkem tasu, sest kui sõjalaewastik merel on, siis saavad merewäelased päewaraha, mis on harilikult 6 marka päewas, mis umbes 3 korda suurem on maawäelaste palgast.

**Juhataja A. Rei:** Rhs. Grünwald'i poolt on ettepanek tehtud, merejõudude juhatajale palka määrata 2.500 marka. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud.

**J. Ammerman** (sd.): Enne kui seda punkti vastu võtta, juhin ma Asutawa Kogu tähelepanu selle peale, et siin puuduvad paljud, kes merewäes teenivad ja kellele ei ole palka määratud. Miks niisugused kategooriad on välja jäänud, nagu: kütjad, määrijad ja masinistid. Paluksin sõjawäe esitajat aru anda, kuhu kohta on nad mahutatud?

**Juhataja A. Rei:** Sõna on korra kohta rahwaesitajal Tõnisson'il.

**J. Tõnisson** (rhw.): Ma paluksin selgeks teha, kuidas on esitussummadega. Saab merejõudude juhataja 2.500 marka kuus, siis on ju temal palju esituskulusid, niisama ka vägede ülemjuhatajal. On ju nii palju võõraste sõjameestega tegemist, temal on tarwis suuremat majapidamist. Niisama on ka ülemjuhataja staabiülemal küllalt kulusid. Mina soovitaksin, et ülemjuhataja staabiülem peaks rohkem palka saama kui 2.500 marka, sest temal on väga palju teistsuguseid kulusid ja siis nii tähtsatel teguritel meie sõjapidamises tuleb kulutada nii palju jõudu ja erkusid, et seal mitte palju ei ole kui 3.000 marka määrata. (Hüüded: Õigus!)

**Juhataja A. Rei:** Ülemjuhataja staabiülema palk on juba vastu võetud, nii et seda praegu enam muuta ei saa.

**J. Tõnisson** (rhw.): Kas saab ettepanekut 3-da lugemise puhul teha?

**Juhataja A. Rei:** Nüüd ei ole enam võimalik.

**Aruandja K. Kornel:** Komisjoni seisukoht on, et palgawahe oleks ülemjuhataja staabiülema ja merejõudude juhataja palga wahel, sest et wiimane operatiiv suhtes esimese alla käib.

**Juhataja A. Rei:** Eesolew eelnõu on sõjawäelaste palganormid, — esitus-

kulud ei puutu siia. Need peaksid iseseiswal kujul arutatama.

**Peaminister O. Strandman:** Tahtsin Asutawale Kogule teatada, et sõjaministeeriumi esituskuludeks on, kui ma ei eksi, 200.000 marka määratud. See tuleb muidugi Asutawale Kogule kinnitamiseks.

**J. Ammerman (sd.):** Pean selle peale tähelepanu juhtima, et merejõudude juhataja koht õige wastutusrikas on ja et ta küll staabiülemale käsutada, siiski peaks rohkem saama kui määruses ette nähtud. Mis puutub palganormidesse ülepea, siis näen, on suur wahe tehtud sõjawäeametnikkude ja riigiteenijate wahel. Sõjawäelased saawad 2.000 margast alates kunni 4.000 margani, kuna riigiteenijad palju vähem palka saawad, maha arwatud alamwäelased reamehest kunni weltweebliini, kes 200 kunni 400 margani palka saawad. Sellepärast teen ettepaneku, et mere- ja maawäe sõjawäe ja ametnikkude palkadest riiteraha maha arwataks.

**Juhataja A. Rei:** Akl. Ammerman, kas teete täiendawa ettepaneku määruse kohta? Kes on nende määruste wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on need määrused wastu wõetud.

**Aruandja K. Kornel:** Kõigi nende palganormide kohta käib ühine märkus, see on märkus nr. 2: Selles projektis äratähendatud palgad astuwad jõusse 1. maist sel aastal.

**Juhataja A. Rei:** (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on märkus wastu wõetud.

**J. Tõnisson (rhw.):** Wormilikult ei saa wastuwõetud palgamäärusi enam muuta, aga asjalikkudel põhjustel tuleks ometi wäljapääseteed otsida ja sellepärast paneksin ette, et sõjawägede ülemjuhataja staabiülemale sõjaaegset lisapalka 500 marka kuus määrataks.

**Sõjaministri abi kindral-major A. Larka:** Ma pean ütlemä, et ma kaugel olen sellest, et seda lisatasu eitada; kui oleks ettepanek tehtud temale 3.000 marka määrata, siis ei oleks minul selle wastu ka midagi, kuid ma pean ütlemä, et komisjoni poolt sai siisugune palganorm wälja töötatud, ja et komisjoni tööst ka wägede ülemjuhataja osa wõttis, ja seal on määratud 2.500 marka.

Mis puutub nüüd lisatasu määrusesse — 500 marka kuus, — siis ei ole sellel mitte loogilist alust, sest kõik need palgad on sõjaaegsed. Kui lõpeb sõda, siis ei ole meil ei wägede ülemjuhatajat ega staabiülemat, ja rahuaegsetest palkadest siin praegu rääkida ei maksa.

**J. Tõnisson (rhw.):** Mina oma kõnes ei tähendanud muu peale, kui et sõjaministri abi juhtis tähelepanu selle peale, et teataw wastolu on tulnud sellest, et merejõudude juhatajale määrati siisama suur palk kui sõjawägede ülemjuhataja staabiülemale, kelle alla merejõudude juhataja käib. Et nüüd seda wastolu kõrvaldada ja teiselt poolt staabiülemale tööd hinnata, tegin mina selle ettepaneku lisapalka määrata. Kui selle wastu waieldakse wormilistel põhjustel, siis wõtan mina oma ettepaneku tagasi, ehk küll mina arwan, et siin loogika puudust ei ole, sellepärast et siin on teatawad ametid, kus meie lisapalka määrata wõime. Kui nüüd seda tööd silmas pidada, mis sõjaajal ühel ja teisel eriti on olemas, ja et staabiülemal eriti ka nii suur töö on olnud, et ta oma tööjõu ja terwise siin maha matab. See on ka selge, kui meie selle peale waatame, siis wõime öelda, et need, kes wäerinnal wõidelnud ja kui saatus neid päästnud on, ei ole ikkagi midagi kaotanud, aga et meie staabiülem sinna töö juurde ka oma terwise on pidanud maha matma. Nõnda et selles mõttes on see ettepanek tehtud.

**Sõjaministri abi kindral-major A. Larka:** Mina pean tähendama, et mina meie sõjawäe ülemuse tööhindamise kohta teisel arwamisel olen, kui härra Tõnisson. Mina arwan, et kui sõda lõpeb, et siis Eestimaa, nii palju kui tema jõud kannab, ka sedasama teeb, mis teised suured riigid on teinud, et oma sõjawäe ülemusele, kes oma terwist on jätnud ja suuri tegusid teinud, ühekorralise suurema tasu määrab. Ma arwan, et need 500 marka, mis nüüd tahetakse määrata, sest wõib olla, et sõda 2—3 kuu pärast lõpeb, ja selle 2—3.000 margaga meie kindral-major Soots'i teeneid sugugi küllalt ei hinda. Wõib olla, et mina oma otsuses natuke eksin, kuid mina arwan, et tuleb kindlasti aeg, kus meie oma sõjaülemusele tänu awaldama peame ja siis ka riik selleks otstarbeks suuremaid summasid annetab, mis nad tõesti ära on teeninud.

Juhataja **A. Rei**: Sõna on fakti- seks märkuseks akl. Tõnisson'il.

**J. Tõnisson** (rhw.): Mina ei ole mitte tahtnud siin paiukit soovitada kel- lelegi ei staabiülematele ega teistele.

Juhataja **A. Rei**: Akl. Tõnisson on oma ettepaneku tagasi võtnud. Loo- mulikult see siis hääletamisele ei tule. Hääletamisele tuleb akl. Ammerman'i et- tepanek täiendawat määrust üles võtta, et kõigist palganormidest, nii mere- kui maawaes, saaks riiteraha maha arvatud.

**J. Ammerman** (sd.): Ainult mere- kui maawaes teenijate ametnikkude ja juhtide palkade kohta.

Aruandja **K. Kornel**: Kommissjo- nis oli see küsimus arutamisel, mida akl. Ammerman üles tõstis. Seal lükati see ettepanek siiski tagasi, nimelt järgmistel põhjustel: nimetatud määr on kõigi nor- mide aluseks ja ei ole siin muutust muidu võimalik ette võtta, kui tuleksid kõik normid ümber töötada.

Juhataja **A. Rei**: Kes on akl. Am- merman'i ettepaneku poolt? (Hääle- tatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Palgamäärused on kõigis punktides läbi arutatud.

Järgmine päewakorra-punkt on mää- rus koolikohustuse laiendamise kohta. (Wahelhüüe: Waheaeg!) On ette- panek tehtud  $\frac{1}{4}$  tundi waheaega määrata. (Hääletatakse.) Nähtawa ena- musega on ettepanek vastu võetud. Kuulutan  $\frac{1}{4}$  tundi waheaega.

Waheaeg algab kell 7.41 min.

Koosolek algab pärast waheaega kell 8.16 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **L. Olesk**.

Sekretäri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Juhataja **L. Olesk**: Asutawa Kogu koosolek kestab edasi.

**3. Määrus kooli- Hariduskom- kohustuse laien- misjoni aruandja damise kohta — W. Päts** (loeb): Mää- rus koolikohustuse laiendamise kohta 1919./20. õpeaastal.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääleta- takse.) Nähtawa enamusega on pealkiri vastu võetud.

Aruandja **W. Päts** (loeb): § 1. 1919./20. õpeaastal pannakse maksma üle- üldine koolikohustus kõigi wabariigi ko- danikkude kohta, kes sündinud aja jook- sul 1. septembrist 1905. a., kui nad weel nelja-aastase algkooli kursust lõpetanud ei ole, kui ka nende kohta, kes mööda- läinud õpeaastal 3-le esimesele õpe- aastale wastawates klassides wõi jaos- kondades õppisid, kuigi nad enne 1. sep- tembrit 1905. a. sündinud on.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääleta- takse.) Nähtawa enamusega on § 1. vastu võetud.

Aruandja **W. Päts**: Esimesel lugemisel Asutawa Kogu koosolekul tehti märkusi käesolewa määruse kohta, et siin ei ole mitte ette nähtud juhtumisi, kui üksikud õpilased kodu wõi erakooli- des wastawat haridust saawad. Haridus- komisjon leidis, et selles määruks on paragrahw olemas, mis ette ära näeb, et kui õpilased muul teel haridust saawad, mis vähem on, kui wastawas algkooli klassides, siis ei wõi seda mitte arwesse võtta. Teiseks, et on olemas ka niisugu- seid õpilasi, kellel võimalik ei ole mingi- suguste mõjuwate põhjuste pärast ole- wasse algkooli minna ja sellepärast on nad sunnitud kodu õppust saama wõi ka erateel. Panen ette §§ 1. ja 2. wahele lisa- paragrahw panna, mis järgmiselt käib: „Lapsed kes kodus, erakoolides wõi muul teel õpetust saawad, mis mitte ala- mal ei seisa awaliku algkooli õpetusest, wabastatakse awalikus algkoolis käimi- sest kohaliku kooliwalitsuse poolt, kes nende laste korraliku õpetuse saamise järele walwab. Selle õpetuse tasapinna kõrguse üle otsustawad asutused ja isi- kud, kelle hooleks on antud koolide peda- googiline instrueerimine ja ülewälwe.“

Juhataja **L. Olesk**: Ma panen selle täienduse hääletamisele. (Hääle- tatakse.) Nähtawa enamusega on täiendus vastu võetud. Selle järele tuleks § 2. § 3. all üles märkida.

Aruandja **W. Päts** (loeb): § 3. Wabandamata põhjustel koolikohustuse täitmatajätmise kui ka korratu kooliskäi- mise pärast langewad süüdlased lapse- wanemad wõi hoolekandjad rahatrahwi alla kooli kasuks 1—10 margani iga puu- düjätud päewa eest, wõi — trahwi mit- temaksmise korral — kohtuliku karistuse alla wangistusega kunni 2 kuuni, mille

juures ka määratud trahwirahad sisse nõutakse. Trahwiraha suuruse tähendatud piirides, tema sissenõudmise wiisi ning tarvitamise määrab lähemalt ära kohalik maakonna wõi linna kooliwalitsus.

**K. Parts** (rhw.): Mina panen ette, et wangistuse karistuse asemele aresti karistus pannakse. Wangistus igatahes on kuritegijate, waraste karistus.

**J. Reintam** (rhw.): Ma leian suurematest puudustest selle olewat, et ei ole alguses ära tähendatud koolikohtu aset, ja kes neid otsusi täide saadaks, trahwirahasid sisse nõuaks. Trahwirahade suuruse teatud piiris määrab ära kooliwalitsus. Wõiks ära määrata asutuse, kes seal otsustaks iga juhtumise kohta. Sellepärast arwaksin mina tarwis olewat ära tähendada, kes koolikohtu kohustusi täidab. Wana kooliseaduse järele oli oma koolikohus, see seisis teatud isikutest koos. Wõimatu oleks seda wana koolikohut endisel wiisil elusse kutsuda, siiski peaks asutus ära tähendatud olema, kes seda siin täidaks. Minu äranägemise järele peaks teiseks siis weel ära tähendatud olema asutus, kes trahwirahad sisse nõuab. Ei võiks mitte jätta niisugust asja pedagoogikanõukogu hooleks. Trahwirahade sissenõudmiseks peaks keegi isik olema, keda kooli hoolekogu walib. Sel korral võiks hoolekogu kohustuse panna isiku peale, kellele see sugugi kohane pole, kas näiteks mõnele kooliõpetajale wõi lapsewanemale. Sarnasel korral võib juhtumine ette tulla, et mõni lapsewanem ennast koolikogusse walida ei lase, ette ära teades, missugused kohustused temale seal peale pannakse. Minul on selle juurde pandud lisamärkus, mis ära määrab asutuse, mis koolikohtu kohuseid täidaks. See märkus tuleks wiimase lause ette panna. Märkuses on see küsimus täiesti läbi kaalutud ja wahelause tuleks järgmine: „... sisse nõutakse. Iga üksiku korra koolist puudumise põhjuste kohta, kas nad wabandawad wõi wabandamata, otsustab eraldi ja määrab trahwi seaduslikult kindlaksmääratud piirides kooli hoolekogu.“

Haridusministeeriumi esitaja **F. Mikkelsaar**: Tõsi küll, et käesolew seadus sellel kujul ümmarguselt terwet kooliseadust ei esita. Arusaadaw on see sellepärast, et oli tarwis wõtta terwest kooliseadusest tarwilikud

punktid ja teile kiiremalt kinnitamiseks ette panna. Nende märkuste järele, mis eelnõu kohta I lugemisel tehti, oli tarwidus weel ühte punkti siia juurde lisada. See lisapunkt asendati endise punkt II asemele. Muidugi mõista, ei saa meie mitte enne kawa-ega stiilikindlat seadust, kui meile terwe kooliseadus ei esine. Et kõik need võimalikud puudused selles seaduses osalt ette näha olid, sellepärast ongi juurde lisatud § 8. — endise numeratsiooni järele — mille järele ligem korraldus haridusministeeriumi hooleks jääb. Teiseks on praeguses § 3. ära tähendatud, et trahwiraha suuruse ja selle reguleerimise määrab lähemalt ära kohalik maakonna wõi linna kooliwalitsus.

Kolmandaks ei saa mitte ära unustada meie praegumakswaid seadusi. Ma tähendan seda nimelt selle punkti juures sellepärast, et ka teiste punktide juures võib olla küsimus tekib, kes walwab selle järele, et lapsed korralikult koolis käiksid, et selle määruse wastu eksijad kohtu kätte antaks jne. Meil on Maapäewa poolt wastu wõetud 1917. a. ajutine kooliwalitsuse korraldus, milles § 26. punkt e all otsekohe ette nähtud on, et walla kooliwalitsuse ülesandeks on selle eest hoolitseda, et kõik kooliealised lapsed korralikult koolis käiksid. Sellesama seaduse wiimendas osas, — mis käib linna kooliwalitsuse kohta, — on § 37. punkt 2. samasuguses redaktsioonis, mis pärast linna kooliwalitsuse otsekohene ülesanne on selle järele walwata, et kooliealised lapsed koolis käiksid. Käesolew seadus annaks abinõud temale kätte, mille abil ta oma ülesannet teostaks. Minu arwates ei ole need detailid, mis härra Reintami siin ette pani, weel mitte küllalt kõike-ütlewad, aga siiski võiksid nad mõnes kohas läbikaalumatad olla. Haridusministeeriumi arwates võiksid need küsimused, mis siin on tahetud ära otsustada, esiotsa lahtiseks jääda. Teiseks on seaduses juba korraldus olemas, mille järele neid küsimusi enam-wähem rahuloldawalt ära otsustada saab.

**J. Reintam** (rhw.): Kahjuks ei saanud ma täielikult haridusministeeriumi esitaja seletust kuulata, kuid üks lause kostis mulle siiski tähelepanuäratawalt kõrwu; kooliwalitsus pidada selle eest hoolitsema, et lapsed korralikult koolis käiksid, see on, ta täidaks koolikohtu aset. See ei wasta minu arwates mitte täiesti tegelikule elule. Selles asjas võib



ette tulla asju, mis piinlik ajada, ja — kui meil pole teatawat asutust, kes eraldi seda asja talitab, — siis võib hõlpsasti juhtuda, et piinlikkudest asjadest katsutakse mööda libiseda. Sarnasel korral jääks terve see asi õhku rippuma. Sellepärast paneksin ma ette see paragrahw nõnda wastu võtta: „Wabandamata põhjustel koolikohustuse täitmata jätmise kui ka korratu kooliskäimise pärast langeda süüdlased lapsewanemad või hoolekandjad rahatrahwi alla kooli kasuks 1—10 margani iga puudujäetud päewa eest, või — trahwi mittemaksmise korral — kohtuliku karistuse alla wangistusega kunni 2 kuuni, mille juures ka määratud trahwirahad sisse nõutakse. Iga üksiku korra koolist puudumise põhjuste kohta, kas nad wabandawad või wabandamata, otsustab eraldi ja määrab trahwi seaduslikult kindlaksmääratud piirides kooli hoolekogu.“

**J. Tõnisson** (rh.w.): Rhs. Reintam'i ettepanekut peab juba sellepärast toetama, et ta on tegelikult koolikorras ärakasutatav ja Põhja-Liivimaal juba 1886. a. tarwitusele võetud, tegelikult maksmas olnud. Kooliraha või trahwiraha sissenõudmine oli wallawalitsuse asi. Selles mõttes võime ilma mingisuguse kartusega öelda, et trahwirahade sissenõudmine harilikus korras ilma takistusega võib sündida, ja mitte karta põle, nagu haridusministeeriumi esitaja arwab, ja nagu enne ju redigeeritud, nimelt et: viimane lause veel seisma jääb, mille järele trahwiraha suuruse tähendatud piirides, tema sissenõudmise viisi ja tarvitamise lähemalt ära määrab kohalik maakonna või linna kooliwalitsus. Pealegi ei ole veel kindlasti ära öeldud, kas see 1—10 m. trahw alaline on, või peab teatud erakordsetel juhtumistel maakonna ja linna kooliwalitsus lapse puudumise korral trahwimisega erandid lubama. Praegu on see küsimus, — kes need üksikasjad ära määrama peab, — lahtiseks jäetud. Teie kirjutate maakonna ja linna kooliwalitsustele ette, kui palju peab talupidaja, kelle laps 1—5 või 1—8 korda koolist puudunud, maksma. Kuid siin peaks mingisugune asutus selle trahwi määramist individuaalselt hindama, muidu ei saa meie seda seadust mitte realiseerida. Härra Reintam'i ettepanek otsustab ühe lausega selle ära. Endine koolikogu, kohalik kooliwalitsus andis määrused, et wallakooli juures olewad

kooliõpetajad ära määravad, kui palju tuleb maksta ja see läheks väga ilusasti. Sellepärast arwan mina, et just härra Reintam'i poolt soovitatud korra võib takistamata wastu võtta.

**A. Weiderman** (töer.): Mina leian, et rhs. Reintam'i ettepanek võib olla maal läbiwiidaw; linnas oleks see võimatu, sest mis on siis kooli hoolekogul sellega tegemist, kas kuskil Pärnu maantee ääres lapsed koolis käiwad või ei käi. Mina arwan, et see seadus peasjalikult nende kohta käib, kes oma lapsi üldse mitte kooli panna ei taha, mitte aga nende õpilaste kohta ei laiendata, kes üks või kaks korda puuduwad. Nende kooliskäimise sundimiseks on koolil oma abinõud olemas. Oleks soovitaw, et iga kooli hoolekogul oleks oma teatud raioon, teatud uulitsad, mille kohta ta teateid kogub. Ka praegune redaktsioon ei oleks mulle wastuwõetaw, kuid siiski oleks see praegune paragrahw parem kui see, mis härra Reintam ette pani. Sellekohase korralduse tegemine jääks kooliwalitsuse hooleks. Arwatawasti annab maakonna kooliwalitsus maal koolisunduse järelewalwamise kooli hoolekande kätte; linnas luuakse isesugused organisatsioonid.

**K. Inglis** (sd.): Minu arwamise järele ei ole maal otstarbekohane, kui trahwimäär hoolekogu hooleks jäetaks. Kui raske on siis, kui kooliõpetaja, kes hoolekogu liige on, nüüd peab naabrile trahwi määrama. On ju teada, et raske oleks teisele naabrile trahwi määrata ja sellepärast jääks see määrus rohkem nagu paberile. Ma arwan, et maal võiks jääda trahwimääramine walla kooliwalitsuse hooleks, muidugi hoolekogude poolt tehtud ettepanekul ja järelekuulamisel, missugusel põhjusel lapsed on puudunud. Siis läheks trahwimääramine natukene kaugemale ja saaks erapooletult tunnistuste järele otsustatud. Muidu oleks see hirmus piinlik ja sedawiisi jäetaks need trahwid määramata. Üks asi veel oleks see, — kunni kahe kuuni wangistus. See ometi kooliwalitsuse ega hoolekogu alla ei käi, waid peaks olema ära tähendatud, et see kohtu alla käiks. Kõike seda järeldades tulen arwamisele, et peaksime selle paragrahwi sellessamas redaktsioonis, kuidas sisse on toodud, wastu võtma ja võib olla pärastpoole saaks seda mõnel teisel teel tarwiduste järele korraldada.

**T. Talbak** (sd.): Ma pean rhs. Weiderman'ile wastu waidlema, nimelt selle kohta, et ei ole tarwis sugugi trahwe määrata nende päewade eest, kus lapsed puudusid. Mina ütlen aga, et see peaasi on just sellega tegemist teha. Kui teie lähete maale, seal on tingimata tarwis tegemist teha just nende päewadega, kus lapsed puuduwad. Seal on see harilik wiis, et kui on tarwis näiteks heinu koju tuua, siis jäetakse poiss koju kaheks-kolmeks päewaks ja niisugune on igapäewane nähtus. Nüüd aga seda lubada kuidagi ei wõi ja see on tingimata tarwilik, et selle järele walwataks. Kõigeligemaks selle järel walwajaks peab olema õpetaja. Ta saab selle järele kõigeparemini walwata, mis põhjusel lapsed puuduwad, seda siis hoolekogule ette panema, kes siis selle kohta otsuse teeb. Ennemalt, Wene kooli aegu oli mõnes koolis see maksew, et lapsed kodunt töid kirjad kaasa, mil põhjusel ta koolist puudus. Nii on ka nüüd loomulik ja seda kõrwaldada ei saa. Peab selle järele walwama, et lapsed metsast hagu, heinu toomas ei käiks kooliajal. Selleks peab kooliõpetaja takistajaks olema. Nii ei saaks ju järjekindlat tööd teha, kui lapsed koolist ära jääwad. Tihtilugu jäetakse ka tütarlapse sellepärast koolist ära, et neid lapsi hoidma pannakse, kui ema kodust ära läheb. Ei ole see tingimata just nii tarwilik, et kooliwalitsus peab trahwi sisse nõudma, minu arwamise järele teeb see ükskõik wälja, sest sisse nõutakse see ikkagi. Sellest ei pääse kuidagi mööda, ei pääse kooliõpetaja, ei pääse sellest üle ka hoolekogu. Kes seda just aga sisse nõuab, see on ükstapuha.

**J. Ernesaks** (sd.): § 3. üle läbirääkimisi pidades näib mõnele minu eelkõnelejatest selle paragrahwi mõiste segane olewat. Mis tahame meie siin selle paragrahwiga öelda? Kas neid lastewanemaid ja hoolekandjaid trahwida, kes sugugi oma lapsi kooli ei saada, wõi räägitakse siin nende lastewanemate trahwimisest, kelle lapsed koolis on ja ilma mingisuguse põhjusega on koolist ära jäetud. Mina saan niiwiisi aru, et selles § 3. tahetakse just nende lastewanemate ja hoolekandjate kohta surwet awaldada, kes oma lapsi sugugi kooli ei ole saatnud. Kui see niiwiisi on, siis igatahes saan aru, et § 3. wastab täiesti oma ülesannetele. Mis aga puutub herra Reintam'i ettepanekusse, siis on see väga praktiline, ja ma soowitan tingimata seda sisse

wõtta, kuid mitte § 3., waid § 5., kus just trahwidest jutt on, ja nimelt trahwidest nende õppiwate laste kohta, kes algkoolis juba õpiwad ja kes ära jääwad ühe wõi teise põhjuse pärast. Näiteks ütleme, et laps on kuskile palgatud ja sellepärast ei lasta teda mitte kooli tulla ja kui meie wõime siinjuures seda oletada, et just lapsewanem ei lase teda kooli tulla, siis ma soowitaksin, et rhs. Reintam'i ettepanek § 5. sisse wõetaks ja § 3. sel kujul wastu wõetaks, nagu ta ette pandud on.

**Juhataja L. Olesk:** Lõpusõna on aruandjal.

**Aruandja W. Päts:** Siin toodi parandus ette, et sõna „wangistuse“ asemel wõtta „karistus arestiga“. Kui seda paragrahwi waadata, siis näeme meie, et kohtulik karistus wangistusega on siis ette nähtud, kui lapsewanem wõi hoolekandja last kõige sunduse peale waatamata kooli ei saada, see on, kui rahatrahw on määratud ja seda ei täideta ja last kooli ka ei saadeta. Siis on siin ette nähtud, et see wiimane abinõu on, mis tarwitusele tuleb wõtta, kui kuidagiwiisi ei saa asja nii kaugele wiia, et lapsewanem oma noorsoo wastu oma kohut täidaks ja ta kooli saadaks. Sellepärast tuleb arwata, et niisugune teguwiis kasvawa noorsoo wastu, keda ei taheta õpetada ja wägisi koolist eemale hoitakse, niisamasugune kuritegu on meie kasvawa noorsoo kohta, kui teised kaela-kohtulised kuriteod. Kui teisi kuritegusid trahwitakse wangistusega, siis peaks ka siin niisugune korraldus, kui kõigewiimane abinõu maksma jääma. Siis tehti teine parandus § 3. lõpuosa kohta, kus tähendatakse selle peale, et trahwisuuruse määrab teatud piirides ära ja nõuab sisse kohalik maa wõi linna kooliwalitsus. Selle kohta toodi parandus ette, et seda teeb hoolekogu. Rhs. Reintam'i parandus käib põhjuste kohta, kas nad wabandawad wõi wabandamata on. See on täitsa uudis, mida siin paragrahwis sisse wõetud ei ole, kuid see on aga ette nähtud lõpuosas. Haridusministeerium wõib anda kooli hoolekogule juhtnõu, tähendab see ei käi selle määruse wastu. Lõpuosa herra Reintam'i paranduses, kus näidatakse, et trahwi sisse nõuab kooli hoolekogu — siin on öeldud nendes hoolekogule määratud piirides, — selle kohta wõiksin tähendada, et siin on toodud ette üksikuid juhtumisi, mis wõiwad selle hoolekogu tegewuse täiesti wõimatuks

teha, iseäranis linnas ja ka teistes kohtades. Olen endise komisjoni redaktsiooni poolt.

**Juhataja L. Olesk:** Hääletamisel on siin § 3. rahwaesitajatele kätte antud § 2. kujul. Ettelugemist ei ole wist tarwis. Selle paragrahwi kohta on kaks parandust: 1) parandus rhs. Parts'i poolt, et 5. reas sõna „wangistuse“ asemele panna „arestiga“. Teine parandus on rhs. Reintam'i poolt: § 2. nii tähendada: „Iga üksiku korra koolist puudumise põhjuste kohta, kas nad wabandawad wõi wabandamata, otsustab eraldi ja määrab trahwi seaduslikult kindlaks määratud piirides kooli hoolekogu“. Ma asun hääletamisele. Kõige enne tuleb hääletamisele rhs. Parts'i ettepanek: „wangistuse“ asemel panna „arestiga“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Siis teine parandus rhs. Reintam'i poolt. (Hääletatakse.) Enamus on selle wastu. (Wahelhüüded: Ära luge da!) Palun weel kord. (Hääletatakse.) Sellega on rhs. Reintam'i parandus 30 häälega 15 wastuhääletamisel tagasi lükatud. Panen hääletamisele § 2. wastuwõetud parandusega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 2. wastu wõetud. Järgneb § 3., see tähendab järjekorra paranduse järele 4.

**Aruandja W. Päts** (loeb): § 4. Kui lapsewanemad wõi hoolekandjad trahwist ja karistusest hoolimata last kooli ei saada, siis antakse laps wanemate wõi hoolekandjate kulul teise perekonda ülewälpidamiseks ja koolisaatmiseks.

**J. Piiskar** (sr.): Esimesel lugemisel tähendati, et õige raske on...

**Juhataja L. Olesk:** Ma palun kõnetoolile.

**J. Piiskar** (sr.): ...ma lühidalt mõni sõna — leida perekonda, kes wõorast last wastu wõtaks, sellepärast panen ette sõnade „teise perekonda“ järele panna „wõi kaswatusmajasse“.

**A. Weiderman** (töer.): Ma räägiksin rhs. Piiskar'i ettepaneku wastu, sellepärast et igalpool kaswatusmaju ei ole. Wäga raske läbi wiia on last teise perekonda ülewälpidamiseks anda, sest siin jäetakse lahtiseks, kust see teine perekond leitakse. Põhimõttelikult olen

ma arwamisel, et kui wanemad lastele haridust ei wõimalda, siis peab ühiskond seda tegema; kõigeäärmised abinõud tulewad tarwitusele wõtta, kuid ettepanud redaktsioon on nõnda puudulik, et ma tahes wõi tahtmata tema wastuwõtmise wastu olen.

**T. Talbak** (sd.): Ma pean selle paragrahwi sissejätmise poolt rääkima, nimelt järgmistel põhjustel. Tihti on lapsi, kel puuduwad täiesti wanemad, kes on antud kaswatada teistesse majadesse ja tihti need wõõrad kaswatajad ei taha last sugugi kooli panna. Mis tahate teie selle lapsega teha? Laps jääb harimata, et ta wõõraste inimeste juures elab. Tähendab, kui see kasuisa wõi kasuema last kooli ei pane, siis on loomulik, seda last peab keegi kooli panema ja sellepärast on see paragrahw tarwilik. Leidub tihti lastewanemaid, kes ei taha lapsi koolitada ja kellelt sellepärast laps ära peab wõetama. Tarwilik on ta just nende kohta, kellel on wõõrasema wõi -isa, wõi ka wanemad, kui neid peaks trehwama, siis ei oleks ime, et nende käest laps ära wõetakse, siis saaksid need lastewanemad näha, et nad on sunnitud last kooli panema. Sellepärast räägin ma selle paragrahwi sissejätmise poolt.

**Haridusministeeriumi esitaja F. Mikkelsaar:** Ettepanud paragrahw on tingimata kare, aga seadus ei tohi ütle mata jätta, ei wõi teed näitamata jätta, mis sellel korral õieti tehakse, kui paragrahwis ettenähtud teised abinõud ei aita. Seadus tahab igatahes pidada lapse haridusesaamise wõimalust nii tähtsaks, et püüab teed ette näha, kuidas see tingimata kindlustatud oleks; ja kui see paragrahw ära jääks, siis tõuseks küsimus õieti, mis niisugusel korral teha, kui wanem istub kaks kuud ära, maksab trahwi, ja istub järgmine kord jälle, kuid laps jääb faktiliselt ilma kaswatuseta. Kui meie aga tõesti peame lapse tähtsaks, nagu see tõesti ka on, siis peame püüdma garanteerida igale ühele koolihariduse saamist. See paistab kare olema, kuid on tarwis lapse oluliste õiguste kaitsemiseks. Kes lapsed ära wõtab ja teise perekonda annab, kes siin initsiaatoriks on, seda ei tarwitse mitte selles seaduses öelda, sest on kord olemas, mille järele wõetakse lapsi wanematelt ära ja antakse kaswatusmajadesse wõi teise perekonda kaswatada. Neid kõiki küsimusi ei saa meie siia sisse

wõtta ja siin puudutada. Käsitatud karistusabinõusid on kokku 3 järku: rahatrahw, karistus arestiga ja lapse teise perekonda andmine.

**J. Tõnisson** (rhw.): Kujutame omale ette, et oleks inimene, kes maksaks trahwi ja kui ta kangekaelne on, siis määratakse talle trahwi kunni 10 marka päewa pealt, see tuleks juba 250 marka kuus. Kui see ei aita, siis pannakse ta kinni ja kui see ka ei aita, siis wõetakse laps temalt ära. Noh kujutame nüüd omale ette, mis siis oleks, kui niisugune inimene tõesti leiduks, kes selle peale vaatamata, et ta kuus 250 marka trahwi maksab ja 2 kuud kinni istub... see kinniistumine wõib iga 3 kuu tagant ette tulla. Haridusministeerium on sarnasel juhtumisel kimbus ja ütleb, et läheme ja wõtame lapse käest ära. Ma arwan, haridusministeeriumi waew ei ole mitte wäga suur; niisugune inimene wõetakse hoole alla ja tunnistatakse waimuhaigeks, sest ainult waimuhaige wõib sarnaselt talitada. Peale selle on ju wõimalik lapse ärawõtmist kohtulikul teel läbi wiia, ilma et niisugust määrust tarwis oleks. Kui nüüd tahetakse heidutamise küsimust selle määrusega üles wõtta, siis mõeldagu selle peale, missugused hirmus kanged trahwid on enne olnud. Wene nuhtluseaduses on tõesti niisugused karistused, mis pidid mõjuma, kuid ei mõjunud mitte midagi. Teie teate, et ennem walati walerahategijale tulist tina kõrisse, kuid selle peale vaatamata wõltsiti ja tehti raha ikkagi edasi. Teooriaga ei saa kuigi kaugele, kui mitte tegelikult elus tegelikku tarwidust ei ole, ja selles mõttes on ometi selge, et seesuguse paragrahwi järele tõepoolest tegelikku tarwidust ei ole. Heidutamiseks ei tee see paragrahw midagi ära, waid annab sellele määrusele niisuguse ilme, et maal inimesed kaks kätt kokku lööwad ja ütlewad: küll on aga nüüd seadus; ei tea mis jaoks seda tarwis on!? Ma usun, et keegi ei tule tõendama meie noorsoo kaswatuse nimel, et sellel määruisel tegelikku tarwidust on. Mina vähemalt ei tea, et seda tegelikku tarwidust olemas on.

**J. Ernesaks** (sd.): Mina olen osalt rhs. Tõnisson'iga sellel alal nõus, et seda määrust tuleks wäga wähe tarwitada ja ma soowiksin, et seda üldse tarwis ei tuleks. Küsimus on siin selles, millal seda määrust tarwitada? Need ajad on ammu kaugel ja meist möödas, mil laste-

wanemaid oli tarwis sundida, et nad oma lapsi kooli paneksid. Nii palju kui mina maaelu tunnen, ja ma tunnen teda kaunis hästi, ei keeldu lastewanemad, isa ja ema, kui need lapsed omased on, neid kooli panemast. See on wäga haruldane juhtumine, kui lapsewanem last kooli ei saada, ja selles asjas olen ma rhs. Tõnisson'iga ühes arwamises. Neid juhtumisi tuleb aga siiski ette, ja rhs. Talbak tõi näiteks, kui laps on kaswataja käes ja tal ei ole wanemaid. Lapsekaswataja ei hooli üldse sellest lapsest ja tema tulewikust, kas laps haridust saab wõi mitte, waid tema tarwitab ainult lapse tööjõudu. Niisugusel juhtumisel peame meie mingisuguse abinõu leidma, et lapsekaswataja, kes lapse oma hoole alla on wõtnud, ka lapse hariduse eest hoolt kannaks. Kui lapsekaswataja seda ei tee, siis peab seadus wähele astuma, siis peab seltskond selle kohuse oma peale wõtma. Elus on nähtusi, kus laps on päris wõõraste kaswatajate käes ja siis tuleb ette, et lapsel ei ole isa wõi ei ole ema. Kui on sarnased nähtused, siis ei tee sugugi halba, kui see seaduse paragrahw sisse jäetakse.

**M. Martna** (sd.): Ma wõin seda siin ainult korrata, mida siin juba öeldi. On lastewanemaid, keda nõdrameelseteks ei saa tunnistada, kes aga siiski lapsi kaswatada ei oska, kelle käest lastekaswatamine kohtulikul teel ära wõetakse. Seda wõime igal pool näha. Isegi Wene-maal ja ka meie maal oli seesuguseid asutusi, teadagi õige wiletsaid, kuhu niisugused alaealised kaswatada anti. Wõib olla, et see tuleb üksainus kord Eestis ette. Aga ka niisugusel korral, kui seda paragrahwi sugugi tarwis ei peaks tulema, mida me ju ka kõik soowime, on minu arwates niisugune määrus siiski tarwilik, mis seda wõimalust ette ära näeb. Ma wõin kinnitada ka, et Saksamaal wõetakse lapsi wanematelt ära ja antakse kohtu otsusel kaswatusmajadesse, kuhu nad enamasti kunni 21 aastani jääwad. Niisuguseid asutusi on suurlinnade juures, näiteks Berliini juures mitmed. Ma olen ise perekondadega kokku puutunud, kus wanematel lastekaswatuse õigus kohtu teel oli ära wõetud. Seda tuleb ka teistes maades ette, ka Shweitsis on niisuguseid juhtumisi õige sagedasti. Tean juhtumisi ajalehtede sõnumitest jne., kus ette tuli, et kaswatuse õigus wanemalt kohtulikult ära wõeti ja nende lapsed kas sellekohasesse kaswatusmajasse wõi teise perekonda

kaswatada anti. Nõnda ei oleks see ka meil wõimatu, et seda paragrahwi tarwis tuleks.

**A. Anderkopp** (töer.): Ma wastan isand Martna'le, et meie Balti eraseaduses on praegugi maksew kord, mis lubab last ära wõtta wanematelt ja kaswatada anda, nii et sellest pikemalt rääkida ei maksa. Mina tahtsin aga wastata neile wäidetele, mis siin ette toodi, et § 3. peab sisse jääma, kusjuures põhjendati selle peale, et wõib ette tulla juhtumisi, et laps satub niisuguste hoolekandjate kätte, kes last mitte kooli ei pane. Mina wanemate küsimust ei puuduta, kuid tahan mõne sõnaga tähendada hoolekandjate instituudi kohta. See on kõik väga hea, et hoolekandja on kohustatud last kooli panema, kuid see on wõimalik ainult siis, kui hoolekandjal on niisugune warandus, millega ta last koolitada wõib. Wõib ka olla, et lastewanematel ei ole mingisugust warandust, et last kooli panna. Hoolekandmise instituut on wabatahtlik instituut. Hoolekandja on wabatahtlikult lapse enda juurde kaswatada wõtnud. Kuid mis juhtub siis hoolekandjaga, kui temal ei ole, nagu ma juba tähendasin, üldse wõimalust last rahwakooli panna, kui lapsewanematel warandust polnud? (W. P ä t s, töer.: Waadake järgmine paragrahw.) Nojah, see on kõik väga hea, mina tahan tähendada järgmise paragrahwi peale. Kuid peab ette ära nägema siis ka § 4. juures, missugustest allikatest ja missugusel alusel kogukond sarnaseid kulusid kannab, sest muidu muutub seadus ainult deklaratsiooniks. Sennised hoolekandeseadused seda küll ette ei näe, ja kui nüüd tahetakse ühe lausega ära öelda, et kogukond selle eest peab hoolitsema, siis peab seda ometi ära nägema, kuis seda teha. Niiwiisi kohustusi terwe kogukonna peale panna, kus mitte kindlasti ära öeldud ei ole, et see § 4. meile midagi kätte annab, pealegi praeguse korra juures, kus wallanõukogu abitahtjale inimesele keskmiselt 3—10 marka kuus määrata wõib, ei jätku kaswatadawõetud lapse koolitamiseks, mis naeruwäärt wäikene summa on. Arusaadaw, et siis ei wõi ka wallawalitsused kindlustatud olla lapse kooliskäimise üle. Kui aga suuremad summad tuleksid käsutada, siis ei oleks praegusel korral uued kulud wallal mitte ette nähtud, ja kuidas suudetaks neid kanda, jääb arusaamatuks, sest wallad on nii-kui-nii väljaminekutega koormatud — niisugusel korraldusel ei suudaks wallad seda teha. Teisest

küljest wiib § 4. sarnase seisukorrani, kus hoolekandmise instituut häwineda wõib. Ei hakka wist keegi wõõrast last enda hoole alla wõtma, kui sel mingisugust ainelist kindlustust oma wanematest järgi pole jäänud. Sest wastasel korral ei suuda wald koolitamiskulusid kanda, langeb osa wastutusest ning tülikast seletusasjaajamisest hoolekandja ülesandeks. Mina usun, et sarnaste raskuste juures keegi enam wabatahtlikult hoolekannet enda peale ei wõta, waid sellekohane instituut sunduslikuks tuleb muuta. Nii on need oletused, mida mina alguses tegin, õiged ja kindlasti seisma jääwad — ei leiduski enam inimest, kes waestlast oma hooleks kaswatada wõtaks, waid seda peaks omawalitsus ühes koolitamisega enda ülesandeks wõtma, ja ei jää lapse koolitamiseks wõimalust senni, kui ei ole § 4. kindlasti ette nähtud, kust saada summased koolitamiseks nendele lastele, kelle kaswatajatel mingisuguseid summased tarwitada ei ole. Sellest küljest arwan mina, et kui § 4. ära nähtud ei ole, missugune hoolekande asutus seda enda peale wõtaks, peab see paragrahw wälja jääma.

**J u h a t a j a L. O l e s k:** Lõpusõna on aruandjal.

**A r u a n d j a W. P ä t s:** Paranduse kohta, mis juurde toodi, et kas laps anda teise perekonda wõi kaswatusmajasse, selle kohta ei wõi midagi öelda, ta wõib wastuwõetawaks saada. Kui aga seda otsustada, et kas see paragrahw täiesti wälja saaks jäetud, siis leian ma, et sellega oleks antud teatawad wõimalused üksikutele mitte last koolitada, kellele oleks wõimalus seda teha, kuid kes ei taha last kooli saata. Sellest ei saa aga muidu üle, kui peab nende wanemate käest lapse ära wõtma. See käib ka nende kohta, kes oma last nii nuhtlewad, et lapse terwis selle juures wõib kannatada. Kui teistes maades seadusi on olemas, et tarwilikul korral wanemate käest lapsi wõib ära wõtta, siis oleks ka see siin täiesti loomulik.

**J u h a t a j a L. O l e s k:** Paragrahw 4 kohta on tulnud parandus rhs. Piiskar'i poolt: sõna „perekonna“ järele panna „ehk kaswatusmajasse.“ Sellega ühines komisjoni aruandja, nii tuleb see selle paragrahwiga koos hääletamisele. Teiseks on ettepanek rhs. Weiderman'i poolt, seda paragrahwi täiesti wälja jätta. Ma panen rhs. Weiderman'i ettepaneku enne

hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on r.h.s. Weiderman'i ettepanek, see paragrahw välja jätta, 30 häälega, 28 vastu tagasilükatud. Hääletamisel on § 4. wastuwõetud parandusega. (Hääletatakse.) Sellega on see paragrahw vastu võetud 33 häälega, 29 vastu.

**Aruandja W. Päts** (loeb): § 5. Kui waesuse pärast ei suudeta last kooli panna, siis peab kogukond hoolitsema lapse kooliskäimise võimaluse eest.

**Juhataja L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 5 vastu võetud.

**Aruandja W. Päts** (loeb): § 6. Algkoolis õppiwaid lapsi ei tohi õpeajaks võtta palgalisse ametisse. Süüdlased võetakse kohtulikule wastutusele ja langewad rahatrahwi alla kohaliku kooli kasuks 100—500 margani või wangistuse alla kunni 6 kuuni.

**Märkus.** Kui selle määruse maksmapanemiseni tehtud töölepingud kooliajasse ulatawad, siis on tööandjad kohustatud kooliealist palgalist omal kulul kunni lepinguaja lõpuni kooli saatma, ilma et selle juures palgast midagi maha arwataks.

**J. Tõnisson** (rh.w.): Teen ettepaneku rahwaerakonna rühma poolt, seda paragrahwi muuta selles mõttes, et kooli kasuks 100.—1.000. margani trahwi määrataks, või aresti kunni 3. kuuni, nõnda et mitte ei ole wangistust 6. kuuni. Siin on juba warem kõneldud sellest ja oleme juba wastugi võtnud, et sarnasel korral neile wangistust mitte ei määrataks. Referent kõneles küll enne, et see on niisamasugune kuritegu kui teisedki, ja kuritegusid karistatakse ikka. Alati ei ole nad mitte kuriteod, waid seadusest üleastumine — siin on aga sarnase seadusest üleastumisega tegemist; nõnda et arestikaristus siin harilik on. Kui see aga 6. kuune oleks, siis peaks rahatrahw väga kõrge olema, 500. margaga ei või igaüks mitte leppida, kui meie 3. kuulise aresti ja kunni 1.000 marka rahatrahwi määrame, siis on meil neid kõrwu seades teataw kooskõla olemas. Märkust tahan ma aga nõnda muuta: „Kui selle määruse maksmapanemiseni teatud töölepingud kooliajasse ulatawad, siis lõpewad nad kooliaja algusega.“ Siin on juba 1 lugemi-

sel sellest kõneldud, et see on võimata, kui pannakse seadusega tagant järele määrused maksma, mis eralepingute sisu muudawad, nõnda et nad panewad kohustusi ühele lepinguosalisele peale teise kasuks. Siin on ka juba tähendatud selle peale, et sarnane muutus üle jõu käiks üksikule lepinguosalisele. Võib juurde lisada veel: „iseäranis linnas“, sest linnas iseäranis võib niisuguseid lugusid juhtuda, et tänawu on täiesti ilma mingit kurja tahtmata ja aimamata töölepinguid tehtud niisuguste alaealiste poistega, kes on üle 14 aasta wanad. Meie oleme siin seaduse vastu võtnud, et mitte ükski need ei pea veel koolis edasi käima, kes on sündinud 1. septembril 1905. a. kunni 31. augustini 1910. a. waid ka wanemad, kui nad on aga veel koolis õppimas olnud 3 esimesele õppeaastale wastawates klassides või jaoskondades. Ütleme nüüd, et need olid natuke kõwa peaga poisid, koolis ei olnud veel mitte 3. klassist üle jõudnud, olid juba 15. aastased. Nüüd on nad kewadest saadik käsitöölise juurde läinud õppima ja kauba 3. aasta peale teinud. Kujutage omale ette, et meie selle määrusega sunnime, et käsitöölise, kes täiesti seaduslikul alusel võttis niisugused nooredmehed õpilasteks, peab neid oma kulul koolitama 3 aastat. Või ütleme wähemalt terve aasta, aga võib olla ka 3 aastat, sest meie võtame määruse vastu, et need, kes wanemad on, kui 14 aastat, peawad õppima, sellepärast et nad ei ole veel õppinud 3 klassi piirideni. Meil tuleb aga tulewal aastal 5 klassiline algkool. Noh, siis ei ole nad ka veel wastawat koolikursust lõpetanud, waid peawad edasi õppima. Ja üldise kooliseaduse põhjal peawad nad õppima kunni 16. aasta wanaduseni. Järelikult tuleb niisugusel käsitöölisel selle seaduse järel 2 aastat poissi täiesti koolitada. Mina arwan, et meie seda ometi ei taha talle peale panna ja selles mõttes ei ole meil tarwis sennist redaktsioonist mitte kinni pidada, waid meie tahame ainult seda öelda, et ükski teenistusleping ei tohi mitte takistuseks olla, et noor inimene võiks kooli minna. Kui ta kehwa on, meie oleme paragrahwi vastu võtnud, eks siis aitab kogukond. On ta jõukas, siis läheb ta ise kooli enese või wanemate kulul. Ning tarwidust ei ole sundida lepingutegijat — tööandjat, et tema oma kulul selle kooliskäimise võimaldaks; selles mõttes oleks tarwis, et ainult see määrus maksma pandaks, et kooliaja algusega lõpeb teenis-



tusleping. Nii et siis wõiks ka nii olla, et see seadus maksab veel tulewal aastal.

**Juhataja L. Olesk:** Sõna on faktiliseks märkuseks aruandjal.

**Aruandja W. Päts:** Rhs. Tõnisson'i kõne kohta wõiks nii palju tähendada, et punkt 5. juurdelisatud märkuses ei nähta seda ette, et õpilased wõiksid rohkem koolis käia kui üks aasta, sest see määrus on kawatsetud ainult ühe aasta kohta, nii et ta järgmise aasta kohta käia ei wõi. Ka on meie koolikohustus kawatsetud makswate seaduste põhjal maksmata panna, praegu mitte rohkem kui 1 aasta peale. Järelikult ei wõi siin wõimalik olla 5—6 õppeaastat ette näha.

**Haridusministeeriumi esitaja F. Mikkelsaar:** Ma tähendaksin selle peale, et ennegi oli põhimõte maksew, — ja oleks pidanud sellega lepingute tegemisel rehkendama — et leiwawanem on kohustatud last kooli saatma. Endistes seadustes maksab see kord niisamuti ja see siin ei too midagi uut, waid on ainult endise uuendus. Üksikud juhtumised, kus laps õpilaseks on wõetud ja ametlikult kindla lepinguga köidetud, need panevad tõesti mõtlema. Selleks peaks leidma teise redaktsiooni, täielikuma, kui siin ette pandud. Need lepingud aga, mis on maal tehtud, näiteks karjalaste kohta, terawust tekitada ei wõi. Juba sellepärast, et kooliaeg algab tänawu hilja — 1. oktoobril. Kui nüüd niisugune redaktsioon wastu wõetakse, et lepingud lõpewad kooliaja algusega, siis tõuseb küsimus, kuidas nad lõpewad, nimelt missugustel tingimustel nad lõpewad. Otsekohe lepinguajast üks ots ära raiuda ja proportsionaalselt ka palk saamata jätta, see oleks mitteloogiline, iseäranis kui karjalast silmas pidada: terve aasta töö on tehtud ja wõib olla mõned õige kerged päewad peawad kooliaasta algamise tõttu tegemata jääma ja proportsionaalselt peaks laps ka palgast ilma jääma ja ülespidamisest ka. Igatahes see, kas oma last on sunnitud wõõrastele andma, kannataks väga tuntawalt selle juures. Kui soovitakse ette näha neid juhuseid, kus on antud mitmeks aastaks laps teenima, siis peaks selle kohta eriti märkus tehtama, kuna siin olew osa jääks muutmata.

**J. Uluots (maal.):** Mina ei tahaks selle paragrahwi juures pikalt peatada, kordaksin aga seda, mis esimesel lugemi-

sel juba ütlesin. See paragrahw ütleb, et õppeaja jooksul ei tohi wõtta õpilast palgalisse ametisse. Ma juba awaldasin kahtlust, mis selle palgalise ameti all tuleb mõelda. Kui keegi wõtab lapse ülespidamise eest oma juurde, siis kas on ta lapse palgalisse ametisse wõtnud? Kui ei ole, siis wõib niisugusel wiisil väga hästi Teie seadusest kõrwale hoida. Selle peale peab igatahes mõtlema, kui sarnast määrust tahetakse maksmata panna. Teiseks tähendasin ma, et siin öeldakse: süüdlased wõetakse kohtulikule wastutusele. Aga ei ole ära tähendatud, kes need süüdlased, kas need, kes wõtawad lapsi palgalisse ametisse wõi need, kes neid palgalises ametis peawad wõi keegi kolmas. Kui tõesti mingisugust karistust peale pannakse, siis peab ära määratama, keda karistatakse. Praegusel juhtumisel seda selgust ei ole ja niisugusel kujul seadust ei peaks wälja antama.

**Haridusministeeriumi esitaja F. Mikkelsaar:** Haridusministeerium nägi selle seaduse maksmapanemise tarwidust juba kewadel, sellepärast on kooliosakonna poolt laiali saadetud kõigile kooliõpetajatele ringkiri, milles ette pandi teatada kõigile koolidele ja õpilastele, iseäranis neile, kes käesolewal aastal lõpetasid III õppeaasta, et neil tuleb rehkendada wõimalusega, et sügisel õppetöö neile sunduslikult pikendatakse. Sellega taheti ära hoida niisuguste lepingute tegemist, millest neil oleks sügisel raske loobuda. Kui siin tähendas rhs. Uluots, et ta ei leia mitte, kes on süüdlased, siis on redaktsioonis selgesti ära öeldud: Algkoolis õppiwaid lapsi ei tohi palgaliseks wõtta. Tähendab, wõtta ei tohi ja wõtjad on süüdlased. Peale selle toodi ette, et palga eest ametisse wõtta ei tohi. Aga iga ameti eest maksetakse mingisugust palka ja kui seal waremalt härra Uluots'a poolt ette toodi, et see palk wõiks ka söögi näol olla, siis on see ju ikkagi palk, ükskõik mis näol ta on makstud. Et tööd koguni ilma palgata tehakse, seda tuleb nõnda harwa ette, et selles seaduses niisugust juhtumist ette näha ei tarwitse.

**K. Parts (rhw.):** Haridusministeeriumi esitaja härra Mikkelsaar arwas, et tööandja igal juhtumisel peaks kooliealisele töölisele, kelle teenistusleping lõpetatakse, palga terve lepinguaja eest wälja maksmata, sest et oleks ülekohtune iseäraldi seesugusel korral, kui tööliste leping pea lõpeb, seal veel mingisuguseid



arweid pidama hakata ja midagi maha tõmmata. Kui leping wast lühikest aega kestab ja kuigi tasu, mis mõnede üksikute päewade eest saada, suuremat wälja ei tee. Nii ei wõi sellepärast ometi weel üldist määrust maksuma panna, ei wõi nõuda, et palk ikka terve lepitud aja eest täielt maksta tuleb, ühes arwatud ka teenimata aeg. See wõiks iseäranis ülekohtune olla, kui lepingud lõpetatakse, mis weel pikemat aega kestma pidid, kus wähest kuude ja aastatega tegemist on. Oigem on igatahes sellest põhimõttest kinni pidada, et palk maksetakse ära teenitud aja eest, niisama nagu see ilmasõja algul sõjawäelaste mobiliseerimisel sündis, kus tööandjaid sunniti lepinguid lõpetama ja palgaarweid teenistuse lõpetamise päewani ära õiendama.

**J. Uluots** (maal.): Ma julgen siiski weel sõna wõtta, kuigi wälja paistab, et see tagajärjetuks jääb. Mis puutub sellesse, et süüdlased siin ära seletatud on, siis lubage mulle siinjuures weel kahelda. Siin ei ole esimese ja teise üteluse ja lause wahel midagi muud, kui terve punkt ja selletõttu ei ole karistatava kuriteo kokkusead ei millegagi kindlaks määratud. Mis puutub sellesse, et teisi ametid ei wõi olla peale palgalise, siis on teada, et on olemas palju niisuguseid, kuhu wõetakse kooliealisi lapsi ja neile mitte ainult ei makseta palka, waid nende wanemad peawad oma poolt weel juurde maksuma. Tuletagem meelde, et kingseppade, rätseppade jne. juures õpilastele palka ei makseta, waid weel tasu nõutakse. Edasi, eeldame niisuguse juhtumise, kus lapsele töö eest ainult süüa antakse, aga kindel ei ole see, et ta selle poolt ametisse on määratud, kelle poolt ta süüa saab. Ma tahan sellega öelda, et kui laps antakse kellegi juurde tööle, siis ei ole see igakord õieti mitte peremees, töölewõtja, kes teda tööle määrab, waid on sagedasti lapsewanemad ise ja on olemas mitmesugused sotsiaalsed põhjused, mis last tööle sunniwad: kas on lastewanemad nõnda wäesed, wõi on nad niisuguste kalduwustega, mis lapse koolipanekut takistawad. Peremees kui töölewõtja, on siin kõrwaline isik. Teie ei wõi siin kahelda peremehe inimluse juures, teie ei wõi arwata, et tema wõõrast last ei taha lasta kooli minna. Ei, seal on teatud sotsiaalsed põhjused, mis sunniwad last noorelt teenistusse minema. Kui teie nüüd määrate trahwid, siis tabawad nad muidugi neid,

kes kuidagi karistust pole ära teeninud. Peremehed ei julge lapsi lihtsalt teenistusse wõtta ja selle all kannatawad lapsed ja nende wanemad.

**Juhataja L. Olesk:** Lõpusõna on aruandjal.

**Aruandja W. Päts:** § 5. on parandus ette toodud, mille järele rahatrahw määrata 100 kunni 1.000 margani. Selle wastu ei wõi muidugi mitte midagi olla, sest et selle juures ka endist normi 100—500 tarwitada wõib. Teine parandus on see, et „wangistuse“ asemele tuleb wõtta „arest“. Ka selle wastu ei wõi komisjonil midagi olla, sest et teises paragrahwis sai arest juba wastu wõetud, mis ka selle paragrahwi juures kohasem on selle tõttu, et käesolewal aastal paljud isikud teadmatuses tõttu eksida wõisid. Kui see paragrahw käis rohkem kui selle aasta kohta, wõiks ta ehk karmim olla. Mis kolmandasse parandusse puutub, siis on 6 kuud 3 kuuks vähendatud. Sellega wõiks ka leppida, et arestiaega kolmeks kuuks lühendatakse. Mis märkusesse puutub, siis on seal tahetud, et töölepingud lapse koolitöö algul katkestatud peaksid saama. Seesugust ettepanekut hariduskomisjon ei ole arutanud ja raske on minul tema seisukohta teada. Isiklikult wõin aga öelda, et see paragrahw minule isiklikult oleks rohkem wastuwõetaw.

**Juhataja L. Olesk:** Hääletamisel on § 6 — wana numeratsioonile järele § 5 —. Ta seisab koos kahest osast. Paragrahwi kohta on parandus tehtud rhs. Tõnisson'i poolt. Selle parandusega on ühinenud aruandja. Nii et see paragrahw parandatud kujul tuleks hääletamisele järgmiselt:

„Algkoolis õppiwaid lapsi ei tohi õpetajaks wõtta palgalisse ametisse. Süüdlased wõetakse kohtulikule wastutusele ja langewad rahatrahwi alla kohaliku kooli kasuks 100—1.000 margani wõi aresti alla kunni 3 kuuni.“

Nüüd panen hääletamisele rhs. Tõnisson'i poolt tehtud paranduse § 6 märkuses lõpulause asemel lugeda: „siis lõpewad nad kooliaja algusega.“ (Hääletatakse.) See parandus on 25 häälega 22 wastu, wastu wõetud. Siis tuleks hääletamisele terve § 6 ühes märkusega parandatud kujul. (Hääletatakse.) Nähtawana murega on § 6 wastu wõetud.

**Aruandja W. Päts** (loeb): „§ 7. Keskkoolides pannakse klassid kinni, mis esimesele kolmele õpeaastale wastawad.“

Läinud Asutawa Kogu koosolekul, kui käesolew määrus esimesel lugemisel oli, tehti märkus, et selle § 6. järele pannakse keskkooli juures olewad algklassid ja ka erakoolide juures olewad algklassid kinni. Kuid käesolew määrus on wälja antud awalikkude algkoolide kohta ja mitte teiste koolide kohta. Siis soowitati § 6. juurde parandus ette panna, et ta selgem oleks ja nimelt sõna „awalikkudes“ sõna „keskkoolides“ ette panna, missuguse parandusega ühinen.

**N. Kann** (krst.): Ma juba näitasin siin läinud korral, et see wäga halb on, kui meie nüüd hakkaksime neid klasse kinni panema, kui õpetus alganud on. Esiteks oli siin see wiga, nagu ma näitasin, et keskkoolides neid klasse olemas ei ole. Algklassid, mida ühest küljest tahetakse awada ja teisest küljest tahetakse kinni panna, mida siin praegu ette pannakse, sellega ei saa kuidagi leppida. Edasi on ettepanek tehtud, et ainult awalikkude koolide juures tuleksid ettewalmistuse klassid kinni panna. Mispärast peawad äkitselt erakoolid suuremad õigused saada kui awalikud? Awalikkude koolide alla loetakse mitte üksi kroonukoolid, waid ka omawalitsuse koolid. Kui kroonukoolid üksi selle alla käiksid, siis ei wõiks midagi öelda, kui neid kinni pannakse. Kuid ministeerium tahab ka omawalitsuse koolide ettewalmistuse klasse kinni panna. Miks segab ta ennast siis linna asjadesse? Miks läheb tema linna-koolide juures algklasse kinni panema? Sellepärast tõstaksin mina nende laste pärast, kes kooli astunud, ja nende lastewanemate pärast, kes terve suwe on jooksnud, et kuidagiwiisi oma lapsi kooli mahutada, kõigi nende nimel tõstan mina protesti, kui need klassid kinni pannakse. Nad ei pääse enam algkoolidesse, sest et ruumid puuduwad. Praegusel ajal ei saa meie ka keskkooli, selle peale vaatamata, et meile ette kirjutatakse, ruumipuuduse pärast lapsi wastu wõtta. Wene gümnaasiumist peawad lapsed üle tulema, kuid meil ei ole wõimalik neid wastu wõtta. Kuhu mahuwad need lapsed sisse, kui meie nüüd keskkoolide algklassid kinni paneme? Tallinna kooliosakonna juhataja wõib näidata, kuidas meil praegu linnas koolidega lugu on. Mitte ainust klassi ei wõi meie rohkem awada ja nüüd mingi

need lapsed kuhu tahawad. Sellepärast seda seadust läbi wiia kuidagiwiisi ei tohi. See seadus on nüüd hiljaks jäänud ja pole õigel ajal Asutawa Kogu ette jõudnud. Missuguse südamega peaksime meie koolijuhatajad oma wäikestele mudilastele ütlema, minge nüüd koju ja otsige mujal koolides ruumi, meie kooli ei tohi teie enam tulla. See oleks raske löök lastele ja just nende wäikeste mudilaste nimel panen ette seda paragrahwi tagasi lükata.

**K. Päts** (maal.): Seaduseelnõu kannab pealkirja, et ta on koolisunduse maksmapanemiseks. Mina ei saa enesele kuidagi ette kujutada, kuidas see koolisundusega nii seotud on, et tarwis on keskkoolide alamaid klasse kinni panna. Mina sain sellest nii aru, selle kohta tehtud tähiendustest I lugemisel, et siin tahetakse ühtlast rahwakooli maksuma panna. Kuid, kui kaugele siis tulewad selle rahwakooli alumised klassid teha ja kus kohal siis keskkool peale hakkab, selleks on tarwis arwustusi ja pikemat aega, et selgusele jõuda, kas 3 klassi peawad rahwakooli jaoks jääma wõi ehk wast wähem wõi rohkem. Seda nüüd otsekohe kooliseadusega ilma pikema põhjenduseta maksuma panna, seadusega, mis täiesti juhuslikult sündinud on, see on wõimatu. Juhuslikult sissetoodud paragrahwiga terwet suurt küsimust ära otsustada on liiga julge. Kui meie nüüd tuleme uue kooliseaduse juurde ja hakkame uut süsteemi looma, ning leiame, et mitte 3 waid 4 keskkooli algklassi wastawad rahwakoolile, siis peame weel ühe klassi juurde wõtma ja lapsed koju saatma. Kui meie tahame koolisunduse maksuma panna ja kui meie tahame koolisüsteemi muuta, siis töötame selle uues kooliseaduses wälja, aga nüüd ühes määruuses seda kõike üle pea kaela wastu wõtta, nii et ta tegelikult wõimatu läbi wiia, see pole koolisunduse maksmapanemine, waid wõib öelda nende kohta, kes gümnaasiumis õpiwad, õppimise takistamine, ja sellepärast teen ettepaneku sellest seadusest seda wälja jätta. Ma räägin selle wastu, et seadust juhuslikult teise seadusega ühendataks ja sellepärast teen ettepaneku, et see seaduse punkt wälja jääb.

**A. Weiderman** (töer.): Ajutise põhiseaduse järele on õpetus algkoolides kõigile maksuta. Arusaadaw, et meil awalikkudes algkoolides maksu ei wõi olla, kuid meil on praegu keskkoolid aru-

tamisel ja keskkoolides on praegu ka kõigewähemates klassides õpetus maksuline. Nii talitaksime ajutise põhiseaduse wastu, kui need klassid keskkoolides maksulised oleksid, mis algkoolile wastawad, nõnda et minu seisukoht on niisugune, et peaksime neid ka algkooliks tunnistama. Selles mõttes toetan ma seda paragrahwi. Kuid ma ei redigeeriks teda mitte nõnda, nagu pandaks alamad klassid kinni. Wõiks arwata, et lapsed peawad teise kooli minema, kuid rüümid puuduwad. Tuleb uute koolide wormeerimise küsimus päewakorrale, mis wäga keeruline on jne. ja milleks seda tarwis läheb, sellest ma õieti aru ei saa. Ma annaksin sellele paragrahwile hoopis teise redakt-siooni ja nimelt: need keskkoolide alamad klassid, mis esimesele kolmele õppeaastale wastawad, tunnistatakse algkoolide klassideks. Tähendab, see põhimõte jääks maksma, et kolm õppeaastat kestab meil praegu rahwakool ja see on mak-suta. Arusaadaw, et awalikud koolid maksu ei wõta.

Kuid meie jätaksime siis selle küsi-muse nõnda järsuks, et nüüd koolid pan-nakse kinni ja kooliwalitsus peab nõu pidama, kus neid koole awada. Juriidilisel oleks tähtis see, et siin nimetati, et tuleks tulewal aastal eksami pidada. Eksamite wastu oleme ikka waielnud, kuid kui just haridusministeerium seda soowib, siis wõiksime seda ka pidada.

**E. Asson (sd.):** Härra Kann astus siin mudilaste huwide kaitseks üles. Härra Kann teab aga hästi, et kui keskkoolides kolm klassi kinni pannakse, siis sellega mõeldud on neid kui keskkooli klasse kinni panna, aga sugugi mitte neid täitsa ära kaotada, ja mudilaste uulitsalewiskamisest ei wõi juttu olla. Kui see määrus wälja kuulutab koolisunduse, siis ei wõi siin juttugi olla kellegi uulitsale heitmisest, millest siin räägitakse, aga et põhjust leida wastuwaidlemiseks, sellepärast järeldatakse sarnaseid asju. Härra Päts tähendas ka, et temale täitsa arusaamatu olewat see paragrahw. Meie rühmale see paragrahw arusaamatu ei ole. On oma mõte, on oma alus olemas, mispärast meie selle paragrahwi wastuwõtmist näha tahame. Lugu on järgmine: kui keskkooli algklassid järele jääwad kui keskkooli klassid, siis saab ühel osal õpilastel automaatlikult wõimalus olema päris keskkooli klassidesse ilma eksamita pääseda. Neil oli wõimalus kord nendesse klassidesse sisse saada ja nad lähewad

edasi. Kui nad sugugi õppimises edasi ei saa, siis istuwad nad kaks aastat klassis ja lähewad siis muidugi edasi, wõi neil on järeleksamid, teewad need ära ja pääsewad edasi, nii on neil wõimalus edasi saada keskkooli wanematesse klassidesse. Raskusi neile edasisaamine ei tee, sellepärast wanemad tahawad, et saaksid lapsed keskkooli alamatesse klassidesse, öeldes, siis läheb ta juba edasi. Nendele õpilastele on sarnane olukord hea. Kui meil keskkooli nii palju oleks, et algkoolidest kõik õpilased sisse saaksid, wõiks eksamid ära kaotada. Algkoolist keskkooli ülemineku wõiks niimoodi korraldada, et programmid wastaksid ja kerge oleks algkoolist keskkooli edasi pääseda kõigil, kuid meil on keskkooli vähem. (K. Päts, maal.: T e h k e k e s k k o o l e j u u r d e.) Miks wähe on? Sellepärast on wähe, et meil puuduwad kooliruumid, õppejõud ja raha ei ole nii palju, et tarwilikku arwu keskkooli awada. See on kõigile selge. Meie peame lähemas tulewikus nii korraldama, et kõigile keskkooli ukseid ühtemoodi lahti oleksid. Praegu ei ole ukseid kõigile lahti, waid sinna pääseb ainult üks osa, kaugeltki mitte kõik. Teie soowite seda paragrahwi ära kaotades seda, et keskkooli klassidesse pääseksid ainult jõukamate wanemate lapsed, kellel wõimalik on suurt kooliraha maksta. Kuid need wähesed keskkooli klassid, mis meil olemas on, need peawad awatud olema kõigile õpilastele kõigist rahwakihtidest ja sellepärast niikaua kui meil neid päris keskkooli klasse wähe saab olema, peab ühesugune wõimalus oléma sissesaaamiseks; sissesaaamise juures peab mõjuwat osa mängima anderikkus ja kogutud teadmised, aga mitte eesõigused. Saawad kolm klassi ära kaotatud, kui keskkooli klassid, ja saawad nad awatud kui algkooli klassid, siis lähewad kõigist algkoolidest ainult anderikkamad, rohkemate teadmis-tega õpilased keskkooli. Riik peab seda toetama, sest kui saawad keskkooli anderikkad kooliõpilased, siis saab meie intelligentsi hulgas olema rohkem riigile kasulikku kodanikka. Toetades seda paragrahwi, wõitleme nende eesõiguuste wastu, mis jõukamate wanemate lastel senni olnud. (W a h e l h ü ü e: M i s p u u t u b s e e k o o l i s u n d u s e s s e ?) Miks ei soowinud te pealkirja muutmist, rääkige pealkirja wastu, aga mitte selle paragrahwi wastu, kui teie näete, et see paragrahw sisuliselt wastuwõetaw on.

**J. Westholm** (rhw.): Kaks asja on siin seaduses tähele panna. Esiteks alamate klasside kinnipanek ja siis maksuta õppimise võimalus. Kui nõutakse, et pandaks alamad klassid kinni, siis tekib küsimus, kuhu mahutada kinnipandud klasside õpilased. Jutt on praegu õppeaastast, mis juba alanud on. Sellepärast, kuigi meie põhimõttelikult ühtluskooli toetame, leiame meie, et teda läbi wiia ettepandud kujul oleks põhjusega, sest ta takistaks õppetööd, mis näiteks Tallinna koolides juba alanud on. Ei ole mingisugust põhjust lapsi ühest koolist teise paigutada, wõi karta, et nad ühes koolis eesõigustatud on ja seal kergemini edasi saavad. Kooliosakonna juhataja härra Weiderman tähendas, et tema alamate klasside kinnipanemise poolt on sellepärast, et keskkool maksuline on, kuna aga seaduse järele algkoolid maksuta peaksid olema. Kuid määrused, millest jutt, ei ole veel mitte seaduseks saanud, ehk küll loodame, et nad kord selleks saavad. Praegu, kus kahtlemata omawalitsuse asutused suures rahalises kitsikuses on, ei wõi ometi kinnitada, et maksuliste koolide läbi iseäralik kahi tekiks ühiskonnale wõi majandusele. Kõike seda silmas pidades, ilma kellelegi kahju tegemata, ilma eesõigusi andmata wõi üheõigustust riivamata, teeks minu arwates Asutaw Kogu õieti; kui ta selle paragrahwi kõrwale jätab: praegu ei ole mingisugust hädalist tarwidust tema läbiwiimiseks. Ei ole ka mingisugust poliitilist põhjust teda wastu wõtta, ja sellepärast arwan ma, meie wõime selle paragrahwi üsna rahulikult seadusest välja jätta.

**J. Tõnisson** (rhw.): Rhs. Asson kõneles üsna ärewuses sellest ülekohtust, et lapsed, kes keskkooli alammates klassides on, saavad automaatselt kõrgematesse klassidesse edasi, kuna teised peavad ukse taha jääma. Kui asi nii oleks, läheksin mina ka päris ärewusse, iseäranis nüüd, kus meie oma ajutises põhiseaduses kui ka tulewases kooliseaduses nõudmise üles seame, et kõigil lastel peab õppimisvõimalus olema algkoolis ilma maksuta, aga kunni ülikoolini ilma takistusega. Kui meie nüüd tõesti tahame oma asju edasi ajada, siis wõime ometi enesetele selgeks teha, et meie kõike ei saa esimesejärguliselt läbi wiia, aga meie saame ometi ühte wõi teist teed omale awada, kuidas meie ometi endi peanõudmisi läbi saame wiia. Kui meil nüüd

tõesti keskkooli järele nii suur tarwidus on, et sinna tungiwad lapsed kokku, siis peame meie ajutiselt sellega leppima, et keskkoolide juurde kõrwalklassid — paralleel klassid — kas wõi suurel hulgal awame, ning kui meil õppejõude wähe on, mobiliseerime natuke wähem ettevalmistuse klasside jaoks, nõnda nagu see rahwakoolides on, siis wõime ometi keskkoolides nii palju õppewõimalust muretseda, et need õpetust saaksid, kes õppida tahawad. Peale selle, pidage silmas, ei saa mitte kõik keskkooli minna, mis maksuline on, kuid aga ühtlasi suuri ülespidamise kulusid nõuab; ei saa mitte kõik õppida, kes õppida tahawad. Kui laps on wäike, saadakse teda kergesti wanemate poolt üles pidada, aga katsuge nüüd praegustel oludel täiskaswanud inimest keskkoolis pidada. Kui on praegusel ajal sisetulek wäikene, on wäga palju inimesi, kes muidu oma lapsi keskkoolis lasewad käia, nüüd seda aga mitte teha ei saa, ja just nimelt keskseisuste lapsed jääwad suuremalt osalt keskkoolist ära, ja sellepärast ei ole mitte see wõistlus nii suur, nagu seda teoreetiliselt ette kujutatakse. Selles mõttes ei ole mingisugust tarwidust, et meie lastele otsekohe sihilikult raskusi teeme, et nad mitte edasi õppida ei saaks. Ei tee kuigi suurt kergitust, kui nüüd hoiame, et lapsed ei saaks automaatselt klassist klassi edasi minna. See ei ole mitte sugugi õigustatud mõte, neile, kes rahwakoolis õpiwad, edasisaamist kergemaks teha, kuna peale selle tulewikus arwatawasti kõik need wastuwõtmise eksamid ära peawad jääma. Juba kaheksakümnendal aastal wiidi Wiljandimaal läbi, et külakooli õppijad astusid kihelkonnakooli ilma wastuwõtmise eksamita; nüüdsel ajal peab see meile seda wõimalikum olema. Seal oli lugu nii, et kihelkonnakooli ei lastud mitte lapsi tulla, kui nad algkoolis ei olnud õppinud, teiseks tegid algkooli lõpetajad oma koolis eksami, et nõnda ei oleks neil mitte wõõraste inimeste juurde eksamile minna; oma kooliõpetajad teadsid paremini, kuidas nad eksamineerisid. Et eksamitegemine neis koolides, kus ainult üks kooliõpetaja oli, raskeks läks, astusid naabruses olewad koolid kokku, aga enamasti pidasid ka üksikult eksamid. Selle eksamiga läksid lapsed kihelkonnakooli, teist ei olnud enam tarwis. Ma arwan, et meie rahwakoolides lugu just niisamasugune peaks olema ja nõnda olles, nagu ma kirjeldasin, ei oleks nendel rahwakoo-

lis õppijatel mingisugust raskust keskkooli astumises. Peale selle teeme meie niisuguse korra juures rahwakooli õpilastele keskkooli astumise kergemaks ja jätame ka selle juures keskkooli alamates klassides õppijatele võimaluse seal edasi õppida.

Mis nüüd selle kohta kõneldakse, mille otsa ka härra Weiderman rippuma jäi (Naer.), siis ajutises põhiseaduses on meil määrus üles pandud, et rahwakool maksuta peab olema, kui nüüd keskkooli klassid edasi on, aga nad maksulised on, ja kui nende järele tarvidus on, las' nad olla. Seletame seadust ometi nõnda, nagu meie seda mõelnud oleme ja kui teie seda nii teete, siis näete, et selles seaduses sugugi mitte niisugust keeluseadust ei ole, et keelatud on niisuguseid klasse pidamast, mis mitte maksuta ei ole, vaid mis maksuga kõigile. Kes tahawad maksuta kooli saada, selle eest hoolitseb ometi meie põhiseaduse järele riik. Kes maksta jõuawad, nende kohta ei ole see ju ka tähtis, vaid asi puutub teiselt poolt sellesse, et rahwa lastele võimalus muretsetaks maksuta haridust saada. See on ometi selge mõte ja ärgu nüüd tulda sellega, et alumiste klasside kinnipänemine on põhjendatud põhiseadusega. Noh, ütleme mitte kinni panna, noh ütleme sedawiisi, et ümber muuta, mis tõesti parem redaktsioon on; aga nüüd küsime, kas tõesti on tarwis linnadele juurde maksta laenude teel; on siis tõesti tarwis, et need inimesed, kes suudawad maksta, seda mitte ei pruugi teha? Nüüdsel ülemineku ajal ei tee linnadele kahju, kui jõukamad inimesed, kes oma laste eest alumistes klassides suudawad maksta, seda ka tõesti teewad. Niisugust juuksekarwa lõhkumist ei maksa ette võtta ja seadust niiviisi seletada, nagu teda tulewikus keegi seletama ei hakka, nõnda et minu ettepanek oleks jätta see paragrahw välja.

Haridusministeeriumi esitaja **F. Mikkelsaar**: On juba tähendatud selle peale, kuidas see paragrahw siiski eelnõu pealkirjaga ühenduses on; muuseas tegi härra Weiderman seda. Ma tähendaksin ainult selle peale, et kui riik on kohustatud maksuta klasse muretsema, siis ei ole loogiline muretseda seal kõrwal ka maksulisi; ja mõistete — sunduslik ja maksuta — ligidat sidet silmas pidades, jäi selles redaktsioonis küsimuse teine pool lahtiseks. Kuid iseenesest mõistetaw on, et kui on sunduslik kooliskäi-

mine, siis ka riik on kohustatud wastawat kooli awama. Mis puutub sellesse, mis härra Westholm siin küsis, et miks on 3 aastast räägitud, siis on seda tehtud ettepanud redaktsiooni silmas pidades. Neljas õppeaasta on veel enamwähem proowimata aasta ja seal seda õppeaastat ümber korraldada, kus ta kindlal alusel olemas on, ei ole wist tarwis. Teine põhjus oli see, et kooliseaduses oli kawatsus üldist koolikursust pikendada ühe aasta wõrra. Kui kursust pikendada, siis ei wõi ju mitte riiki terweks aastaks jätta ilma lõpetajateta; tähendab, tuleb alt veel üks klass juurde lisada ja wahele panna rahwakooli ja keskkooli wahele. Selleks wõiks saada üks paralleel klass. Kui tuuakse ette niisugune redaktsioon, nagu härra Weiderman tõi, siis õieti ei ole ühtegi põhjust enam kolmest õppeaastast rääkida, ja ma panen ette, et need 4 õppeaastat, mis kõigile sunduslikud on, ka maksuta ja täiesti ühtlased oleksid. Mis puutub nendesse küsimustesse, et kardetakse nii väga seda, et ühede head seisukorda lõhutakse, ilma et teistele ka sama headust loodaks, siis tähendan: 1) Küsimus, kuidasmoodi korraldatakse üleminemist, kas eksamid uue kooli juures, wõi oma kooli juures, see on täitsa laheline küsimus. Neid tulewiku kawatsusi ette aimata on praegu asjata; aga ometi on praegu lugu niisugune, et paljud, kes keskkoolis edasi õppida tahaksid, seda mitte ei saa. 2) Wõib olla, tõesti ükskord, kui rahwakool juba 5- wõi 6- wõi 7-aastaseks on kaswatatud, kui teie siis tõesti leiate võimaliku olewat anda ministeeriumile wõi kogukonnale niipalju krediiti, et kõigi soowijate tarwis keskkool loodaks, siis on see ju väga hea; aga kujutage ette, et seda võimalik läbi wiia pole, sest et täiesti ühesuguse kergusega olusid luua, selleks oleks tarwis iga algkooli otsa keskkool luua. Keskkooli klassidesse peaksid lapsed teatud raioonist kokku tulema, seda kooli täitma ja esialgul seal konkureerima, sest keskkooli jaoks ei ole mitte pooltki tawalist arwu õpetajaid ja kui kaua see asjaolu kestab, meie ei tea.

Kui nüüd tuleks keegi selle mõtte peale, kõigile keskkooli luua, kes seda soowiwad, oleks see praegu wõimatu. Faktiliselt on see niimoodi, et need, kes praegu keskkooli alamates klassides õpiwad, automaatselt ilma ühegi raskuseta edasi lähewad. Nüüd on aga klasside reas teataw koht, kust tahab õige suur

arw rahwakooli õpilasi kõrvalt sisse tulla. Et piltlikku ettekujutust saada, võrdlen ma seda raudtee peal suure linnajaamaga, kus palju juurdetulijaid on. Loomulik on, et Tartust Tallinnasse sõitjad tihti Elwasse ette sõidawad, et seal ruumi ära võtta. Samuti sünnib ka koolides: lastewanemad katsuwad palawikulise hoolega lapsi keskkooli esimestesse klassidesse sisse saada, sest siis teab, et laps pääseb tingimata kõrgemasse klassi sisse; see on fakt, ja kes wähegi ümber waatab, see teab, et meil neid fakte palju on. (J. Tõnisson, rhw.: Haridusministeeriumi h a l e t u n n i s t u s .) Ei, ajaloo h a l e t u n n i s t u s , et meil ei ole wõimalust kõigile soovijatele keskkooli muretseda. On aga ühedele koolipääsemine raske, siis peab ta kõigile ühesuguste raskustega olema. (H. Kuusner, rhw.: Press.) Ma ei saa aru, kust kohast press. On see siis press, kui anderikkamatele wõimalus antakse edasi õppida, kas eksamite tegemisega wõi ilma, seda küsimust ma ei puuduta. Siin ei ole mingisugust lõhkumist, millepärast peaksime nii wäga kartma. Kui kardetakse, siis tõuseb küsimus, mis on kaalu peal. Mis siis tõesti siin sünnib? Muudetakse kooli nimi ja öeldakse, et need on rahwakooli klassid, ning et laps ei lähe mitte mehaaniliselt üle, waid tuleb kõrgemasse klassi teistega ühesugustel alustel. — Kui olukord niisuguseks jäetakse nagu praegu, siis läheb ta meil veel palju terawamaks. Wõib olla pannakse ette niimoodi teha, nagu Saksamaal tehti, et korraldati mingisugused anderikaste koolid ja iseäralised „Intelligenz Prüfungen“, ja pika algkooli lõpetajad pidid mitmeid aastaid veel õppima ja selle juures läbi õige tiheda sõela pääsema. Keskkooli esimestesse klassidesse astuja ei tee ühtegi proowi ega katset, waatamata selle peale, kui anderikas wõi wõimukas ta on.

Ühte asjaolu peab meeles pidama: maarahwale on see kõigeelawamaks küsimuseks. Ma tähendan selle peale, sest et mina maaga õige ligidalt kokku puutun, ehk ma küll maaliitlane ei ole: maarahwas on igatahes äärmiselt sellest huwitatud, et kool, see, mis temale ligidal on, tõesti kooliks oleks, ja et temal ei tarwitseks õiguste ja eesõiguste pärast minna otsima kooli sinna, kus need eesõigused on. Nemad on huwitatud, et kool, mis neil otse õue ees on, kool oleks, mis needsamad õigused annaks edasiminekuks, kui need, mis linnas on, ja sellepä-

rast on nad alati kawatsusi rõõmuga terwitanud, et maakoolid needsamad õigused saaksid, mis linnas on.

Maaelanikule ei ole majanduslikult kasulik, et tema peab oma majanduslikud ressursid linna kandma, ja kui ta seda suudab teha, siis nende arwel kahjuks, — kes seda juba algusest peale ei suuda. (J. Tõnisson, rhw.: Pange keskkoolid kinni.) Keskkooli meie ei mõtle kinni panna, waid juurde awada. Meie peame jõudu pingutama ja Asutaw Kogu wist ei keela wastutulekut.

**J. Ernesaks** (sd.): Haridusministeeriumi esitaja härra Mikkelsaar'i sõnadele juurde lisada ei ole enam midagi. Igatahes peaks kõigile see selge olema, mis haridusministeerium tahab siin kätte saada. Koolikorraga on meil peaaegu niisamasugune seisukord, see on keskkooli ja algkoolidega, kui wõrrelda ühte istandust suure metsaga. Keskkooli algklasside eest peeti niisamasugust hoolt nagu istanduste eest, kuna rahwakooli nagu suure metsa eest, keegi hoolt ei kannu.

Soowitaksin igatahes, et meie wõtaksime selle suure metsa — rahwakooli — kõigi istandustega — keskkoolide algklassidega — ühesuguse hoole alla, et nad saaksid ühesugustel tingimistel kaswada, tuletades siin meelde rhs. Tõnisson'i ütelust, et „minule meeldiwad need kõrged kuused ja kased suures metsas“. Ka mina tahaksin näha, et hariduse alal kaswaksid tulewikus terwed suured metsad ja mitte üksikud põetud puud ja põõsad kõnniteede ääres, nagu eesõigustatud algklassidega keskkoolide juures see tänini on olnud.

**J. Uluots** (maal.): See pisikene paragrahw on meie rahwaesitajaid wäga waimustanud ja eelkõneleja läks niisugusesse luulelikkusse, et otse imesta. Mina katsun rohkem proosaliselt rääkida. Kui meie nüüd 3 algklassi awalikkudes keskkoolides ära häwitame, siis iseenesest mõista, kui meie järjekindlad tahame olla, peame ka erakoolide kohta sedasama tegema, ainult siis teie olete järjekindlad ja wõite öelda, kätt wastu rindu lüües, et olgu mis on, aga meie oleme järjekindlad, ja ma loodan, et teie seda teete. (Naer.) Mis aga puutub seisuslikku momenti, siis mina ei ole mitte sellel arwamisel, nagu minu austatud eelkõneleja, waid minu arwates loote teie siin just suured istandused ja mets jääb ikka metsaks. Teie oma seletusega põhjendan



oma seletust. Praegu olla nimelt see loomuwastane seisukord, et keskkooli alammates klassides olla jõukate inimeste lapsed, kes minna automaatlikult järgmistesse klassidesse edasi, automaatlikult sellepärast, et ministeerium automaatlikult eksamid ei lase teha ja automaatlikka kooliõpetajaid automaatlikult ametisse määrab. Ja inimesed lähewad automaatlikult I-se klassi. Teistel aga, kes kõrwalt tahawad eksamid teha, olla raskused ees ja ei pääsewat I-sse klassi. Nagu näete, on ministeerium seega peasüüdlane, mitte keegi muu. Nüüd tahate teie aga parandusi luua ja loote minu arwates aina halwemat seisukorda. Need inimesed, kelle lapsed ettewalmistamise klassides on, — seletate teie — olla jõukad, järgnewalt peaksid nad oma laste eest kooliraha maksma. Nüüd aga tahate teie neid kooliraha maksimisest wabastada. Nad seda raha muidugi ei kaota, waid jääb tasku ja wõiwad nad neid wäljaandmata summasid oma lastele koduse järeloomise tundide andmiseks ikkagi ära kasutada ja omi lapsi I-se klassi upitada. Jõukate inimeste seisukohta tahate seega parandada, mitte waeste oma, sest nende lapsed ei jõua ikkagi I-se klassi sissepääsemisega wõistelda. Ja teie teete seda, kes teie ikka waesemate ja kehwemate rahwakihtide eestkostjateks ja kaitsjateks tahate olla! Edasi pean tähendama, et kooli ülewälpidajad jääwad wastawatest sissetulekutest ilma ja suurenewad seega nende wäljaminekud. Selle juures on tähtis, et meie wabariik on wist ainukene Euroopas, kui mitte maailmas, kellel keskkooled ei ole. Nõnda siis, teie suurendate kogukondlikka wäljaminekuid ja nad jääwad ilma sissetulekuta, mis woolas kassasse laste õpetamise eest. Aga see ei ole mitte ainukene kaotus, waid teie panete neile iseäralikud maksud juurde. Teie loote iseäralikud direktorid nende alamate klasside jaoks, kellele jälle tuleb palka kergitada. Sellest saame aru, see on teataw wäikene seisukoht. Nõnda siis, olete teie nüüd esiteks jõukate inimeste wäljaminekuid ära hoidnud ja need inimesed on seda kätte saanud, mis teie neile mitte lubada ei taha ja kogukondadelt olete teie sissetuleku ära wõtnud ja teiselt poolt wäljaminekud suurendanud, direktorite palgalisa näol jne. Mina arwan, et sennikaua, kui meil seisab sennine seisukord, kui on ikka see kodanlik seltskond oma sotsiaalsete wastoludega, siis neid sotsiaalseid probleeme ei saa mitte

otsustada nagu teie tahate ja nii pahurpidi otsustada, nagu teie seda mõtlete. Minu arwates olge teie demokraadid, aga olge järjekindlad, ja ärge looge asjatuid peitepilte. Edasi seletas haridusministeeriumi esitaja, et see seadus on iseäranis maaliitlastele kasulik. Mina olen maaliitlane... (Wahelhüüe: Tema oli minewal aastal.) ...ja mina tean, et üks on selge, meie maakooliõpetajad ei ole suuremal hulgal keskkoolides mitte käinud. Järelikult ei ole nad keskkoolide nõuetega tuttawad, ei tea seda, mis gümnaasiumi sisseastumiseks tarwis on, ega jõua nad selle tõttu lapsi sellekohaselt ette walmistada, et nad linna keskkooli sisse wõiksid kord astuda. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Selleks on programmid olemas.) Programmid on olemas, aga inimesed peawad ka programmide järele olema. Selle tõttu siis need maalapsed, keda haridusministeeriumi esitaja hoole alla wõttis, on tõepoolest raskesse seisukorda pandud. Ühelt poolt on maal õppimine, nagu ta ikkagi oli, riskant; teisest küljest linnast aetakse nad minema, sest ükski linn ei taha maalapsi oma kulul hakata ülewal pidama. Ma ei saa aru, missugust kasu maarahwa lastel sellest seadusest seega on; minu arwates — aina kahju. Ja selle all saab kannatada terve meie kultuur. Paremoleks, kui teie oma põhimõtteid järele mõtleksite ja ka midagi sellesarnast teeksite wõi ütleksite. Praegu on selles asjas weel täielik segu. Tööliste ja kehwemate, iseäranis maarahwa kaitsest pole aga juttugi.

**E. Asson** (sd.): Parempool kaitseb wahwasti oma eesõigusi ja minnakse selle peale wälja, et maksku mis maksab, aga eesõigused peawad jääma. Härra Tõnisson rääkis, et meie peame selle eest hoolt kandma, et kõik saaksid keskkooli, ja kui keskkoolid puuduwad, siis wõib neid ju awada. Et nende jaoks küllalt kooliõpetajaid wõib leida on õige, aga kas nad kooliõpetajaks kõlbawad, on küsimus. Sarnased koolid wõiwad ju keskkooli nime kanda, kuid keskkooli kõrgusel nad ei seisaks, parem mitte niisuguseid keskkooled awada. Fakt on see, et keskkooled on meil esialgul wähe ja nende ukseid peawad awatud olema kõigile ühtemoodi. Mis sellesse härra Tõnisson'i ütelusse puutub, et eksamid tulewad kaotada, olgu tähendatud: kui teie tahate alal hoida algklasse keskkoolis, ei kao eksamid, sest nende edasijäämisega saawad programmides



lahkuminekud olema ja kui keegi tahab algkoolist keskkooli sisse astuda, siis nõutakse temalt eksami. Kui ütlete, et programmid waja ühtlustada, tekib küsimus: miks on olemas algklassid, mis ühepool keskkooli klasside nime kannawad ja teisepool algkooli nime. (Wahelhüüe: Rahustage end, preili, ärge nii ägedaks minge!) Kui keskkooli algklassid sarnastena, nagu nad praegu on, alles jääwad, ei kao kahtlemata ka eksamid ära. Ja samuti niikaua, kui keskkooli wähe on, ei saa eksamitest mööda ja tuleb wõimaldada eestkätt neile sissesaamist, kes anderikkamad. Teie aga mõistate wäga hästi, et meil praegu wõimalik ei ole tarwilikku arwu keskkooli awada, aga teie ei taha oma eesõigustest loobuda. Härra Uluots leidis enesele peitepildi erakoolides. Ei, teate härra Uluots, meie kadedad selle üle ei ole, kui meil kõigile kättesaadawad keskkoolid olemas ja weel erakoolid on, mida rikkamad ülewal peawad. Härra Uluots leidis weel teise peitepildi, nimelt kogukondade wäljaminekutes. Koolirahade ärakaotamine järgneks keskkooli algklasside kaotamisele, see toob kogukonnale suuremaid wäljaminekuid. Ma luban härra Uluots'ale järgmist seletada: ümberpööratud saab lugu olema, mitte suuremaks ei lähe wäljaminekud, waid vähemaks, algklasside lahutamiselega läheb keskkooli juhataja palk vähemaks. Teate ju, et palgamääruse järele keskkooli juhataja klassiarwu järele palka saab. Algkoolile tuleb oma juhataja, palgamääruse järele saab see vähem palka. Õpetajateks on praegu keskkoolides, iseäranis poeglaste koolides, ülikooli haridusega õpetajad. Olen õpetaja olnud, olen keskkoolides käinud, tunnen wast rohkem kooliolusid, kui need, kes seal wahele räägiwad. (Wahelhüüe: Praegusi olusid Teie ei tunne! Tunnen küll. Keskkoolides algklassides, iseäranis poeglaste keskkoolides õpetawad ülikooli haridusega isikud, nende klasside ülewalpidamine nõuab sellega suuri kulusid. Kui algkooli õpetajad seal õpetama hakkawad, lähewad wäljaminekud vähemaks. (J. Tõnisson, rhw.: Kas tänawu tahate weel seda operatsiooni läbi wiia?) Mispärast ei wõi seda tänawu läbi wiia? Keskkooli õpetajaid on meil wähe, neid on tingimata just tarwis sealt ära kutsuda, et nad wabamaks saaksid ja päris keskkooli klassides tunde anda saaksid. Mis härra Weiderman'i et-

tepanekusse puutub, siis wõib sellega ühineda, ainult selle parandusega, et mitte 3 klassi, waid 4 eraldataks. Siis, et § 6. redaktsioon on paljudele arusaamatu, seal on hirmsad sõnad — algklasside kinnipänemine. Nagu härra Kann tähendas, olla mudilased uulitsale wisatud. Et nendele härradele selgemat redaktsiooni anda, panen ette järgmiselt paragrahwi redigeerida: awalikkudest keskkoolidest eraldatakse algkooliks klassid, mis esimesele 4. õppeaastale wastawad. Arwan, et härra Weiderman'i ettepanek härra Tõnisson'ile enam oletada ei luba, et härra Weiderman „kultuuriliselt mõtleja“ inimehe on, meie arusaamise järele rääkis täna härra Weiderman tõesti palju kultuurilisemalt kui wiimane kord. (Wahelhüüe: Wäga õige!)

Haridusministeeriumi esitaja **F. Mikkelsaar**: Siin puudutati küsimust, et kool jagamisega palju kallimaks läheb. Palgaseadust silmas pidades läheb ta odavamaks. Kuid kas ta odavamaks läheb wõi mitte, aga igatahes, see argument tuleb siin maha kustutada. Ma tähendasin juba, et majanduslikult on igaühel kasulik, et ta saaks kodu last koolitada ja teiseks on pedagoogiliselt tingimata kahjulik, et laps warakult koguni wõõrastesse oludesse wiiakse, nagu linna. Mis puutub nendesse wahelhüüetesse, et mina ennemalt maaliidus olen olnud, siis tähendan, et mina kunagi maaliidus ega rahwaerakonnas ei ole olnud. (Naer. Hüüe: Braawo!) Härra Tõnisson imestab, et mina tema erakonnas ei ole olnud. Ma tean, et on inimesi, kelle waated palju muutuwad, ja tähendan ka siin, mis härra Tõnisson'i waatesse puutub, et need wäga muutunud on. 1917. a. maapäewa hariduskommisjonis ütles härra Tõnisson, et tema wäga õnnelik on, et ta mitte gümnaasiumi ei ole kukkunud, waid just on pidanud algkoolidest läbi murdma ja siis alles ülemasse kooli saama. (J. Tõnisson, rhw.: Ega ma nüüd ka gümnaasiumist just ei räägi!) Minu waated aga olid siis, nagu nad praegu on.

**J. Lattik** (krst.): Ma kuulasin kõigesuurema huwitusega rhs. Asson'i kõnet ja haridusministeeriumi esitaja kõnet. § 7. ei olnud mulle mitte selge, aga nad tegid ta mulle täiesti selgeks. Mõlemad seletasid, et meie peame keskkoolide algklassid sellepärast ära kaotama, et nad on tõepoolest paremad, eesõigustatud, neil on

paremad ruumid, kooliõpetajad jne. Ma arwan, kas ei ole see mitte see wana süsteem, mis Wene ajal oli, et kus midagi pareinat oli, seal katsuti tingimata halwema juurde minna, ühesarnaseks teha. Wõib olla, et ma olen kuuldes eksinud, aga ma sain Teist niimoodi aru. (Wahelhüüded M. Kurs-Olesk'i, sd. poolt.)

Juhataja **L. Olesk**: Ma palun rahu.

**J. Lattik** (krst.): Ma pean tähendama, et see süsteem koguni õige ei ole. Niisugune süsteem, et meie nüüd tingimata klassid ära kaotame, nagu oleks seal mingisuguseid eesõigusi olemas, mingisugused eesõigustatud lapsed, kellel wähe annet, keda sinna kogutud, et neile kergemaks teha õppimist. Kes seda võib tõendada?

Ei ole õige, et seal ühtegi sorteerimist ei olnud, ei ole õige, et seal ilma tööta edasi saab. Teie ütlete, et teie sinnapoole püüate, et paremat kooli kätte saada, see on kiiduwäärt, et nad wõiwad keskkoolidega wõistelda, tehke seda. Kui meie aga koolid kinni paneme, mis siis peale hakata? Kui omal ajal Wiljandis keskkooli polnud, oli selle järele karjuw wajadus. Lapsi on lihtsalt nii palju, et neid kuhugile koolidesse mahutada ei taha, ja praegusel ajal, kus teie kurdate, et õppetööd alata ei saa ruumide puudusel, surute teie weel üksikud klassid kinni. Öeldi, see olla lihtne nime muutmise, tarwis olla teist nime panna. Kas seda siis tõesti tarwis on? Kui tegelik elu nõuab, et need klassid alale jääksid ja kui laste õpetuse eest neis klassides wanemad maksawad, siis ei ole ju tarwis kogukonda wastawate maksudega koormata.

Juhataja **L. Olesk**: Lõpusõna on aruandjal.

**Aruandja W. Päts**: Need waidlused, mis käesolewa paragrahwi kohta Asutawas Kogus kuuldawale tulnud, kuulduid samas toonis ju hariduskommisjonis. Kui ma erapooletu seletusega Asutawale Kogule esineda tahan, pean tunnistama, et needsamad lahkkelid mainitud küsimuses ka seal kuuldawale tulid. Ühed tähendasid, et see paragrahw ei käi üldiste koolide kohta, teiselt poolt tähendati selle peale, et kui meie sundusliku alghariduse maksma paneme, siis ometi tingimata tarwis on ära tähendada ja ette

ära näha, kus lapsed õppima peawad. 3. algklassi kaotamisega keskkoolides saaksid ümber muudetud ainult algklassid, mitte aga üldine keskkooli süsteem. Weel tähendati, et 3. ettevalmistuse klassi ju algusest saadik keskkoolist lahus olid ja 1 keskkooli klassi sissepääsemiseks eksami nõuti. Nõnda oli keskkooli algklasside kohta sama määrus maksew, kui algkoolide kohta. Kõigi nende waidluste peale waatamata, mis hariduskommisjonis kuuldawale tulid, wõttis hariduskommisjon siiski § 6. ettekantud kujul wastu, alla kriipsutades seda, et põhimõttelikult seisukoht kindel peab olema, et paragrahw juriidiliselt niisugusel kujul wastu wõetud peab saama. Selle kohta oli hariduskommisjonis juba kindel seisukoht wõetud ja algkooli ja keskkooli wahekord kindlaks määratud. Mis puutub härra Weiderman'i parandusse, et keskkooli alamad klassid algkooli alamateks klassideks ümber muudetud saaksid, siis tuli komisjonis selle kohta kuuldawale arwamine, et loomulik ei oleks korraga seda operatsiooni toime panna. See ettepanek ei leidnud enamuse poolehoidu, sest et meil praegu seaduslikult 7-aastalist algkooli pole. Sellepärast lükati see ettepanek tagasi. Ka mina jään selle otsuse juurde, et käesolew paragrahw ette pandud kujul saaks wastu wõetud, nimelt awalikkudel keskkoolidel pannakse 3 esimest algklassi kinni.

Juhataja **L. Olesk**: § 7. kohta on kaks parandust sisse tulnud, esiteks rhs. Weiderman'i parandus: „Need keskkoolide alamad klassid, mis esimesele kolmele õppeaastale wastawad, tunnistatakse algkoolide klassideks.“

Ja teiseks rhs. Asson'i ettepanek: „Awalikkudest keskkoolidest eraldatakse algkooliks klassid, mis esimesele neljale õppeaastale wastawad.“ Need on üks-teisele mitte wastukäiwad, waid paralleel ettepanekud ja ma panen nad sisseandmise järjekorras hääletamisele. Rhs. Tõnnisson on suusõnalise ettepaneku teinud, praegusel korral wõin ma ka suusõnalise ettepanekuga leppida. Akl. Tõnnisson teeb ettepaneku § 7. wälja jätta. (N. Kann, krst.: Mina tegin niisuguse ettepaneku.) Et see kolme teist ettepanekut eitab, siis panen ta kõige esite hääletamisele. Kes on selle poolt, et § 7. wälja jätta? (Hääletatakse.) 31 hääle pooltolemisel 35 hääle wastu on ettepanek tagasi lükatud. Tu-

lewad hääletamisele 3 paralleel teksti. Kes on komisjoni teksti poolt? (Hääletatakse.) Kes on rhs. Weiderman'i poolt ettepanekud teksti poolt? (Hääletatakse.) Kes on rhs. Asson'i ettepaneku poolt? (Hääletatakse.)

Ükski ettepanek pole absoluutset enamus saanud, sellepärast tulewad kõik ettepanekud weel kord hääletamisele selles järjekorras, kuidas nad hääli said. Kõigerohkem hääli sai rhs. Asson'i ettepanek; ma panen selle ettepaneku uuesti hääletamisele. Kes on rhs. Asson'i ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Poolt 28, vastu — 28. Hääletamisele tuleb rhs. Weiderman'i ettepanek. (Hääletatakse.) Poolt — 8, vastu — 31. Hääletamisele tuleb komisjoni ettepanek. (Hääletatakse.) Vastu on 33 häält. Sellega ei ole ükski ettepanek rohkem hääli poolt, kui vastu saanud ja sellepärast on § 7. hoopis välja jäetud.

Aruandja **W. Päts** (loeb): „§ 8. Keskkoolides, mis 1919./20. õppeaastal tekiwad, ei tohi neljale esimesele õppeaastale wastawaid algkooli klasse awada.“

Hariduskomisjon teeb ettepaneku, panna „awalikkudes koolides“.

**H. Kuusner** (rhw.): Ma teen ettepaneku see paragrahw välja jätta.

**J. Piiskar** (sr.): Mina teen ettepaneku sellele paragrahwile juurde lisada pärast sõnu „keskkoolides, mis 1919./20. õppeaastal“, sõnad — „pärast selle seaduse maksmapanemist.“

Juhataja **L. Olesk**: Kas komisjoni aruandja soovib sõna? (Aruandja **W. Päts**, Ma ühinen sellega.) Komisjoni aruandja on sellega ühinenud. Rhs. Kuusner tegi ettepaneku § 8.

wälja jätta. Kaks ettepanekut on tehtud § 8. kohta — § 8. selles tekstis, nagu ta on välja saadetud komisjoni poolt, vastu wõtta ja „awalikkudes koolides“ juurde lisada; rhs. Piiskar tegi ettepaneku juurde lisada sõnad „pärast selle seaduse maksmapanemist“, missuguse parandusega aruandja ühines. Teiselt poolt on rhs. Kuusner'i poolt tulnud ettepanek § 8. hoopis välja jätta. (H. Kuusner, rhw.: Ma wõtan ettepaneku tagasi.) Rhs. Kuusner wõtab oma ettepaneku tagasi. Siis jääb üksainus ettepanek, nimelt komisjoni ettepanek. Kes on komisjoni ettepaneku poolt, ühes Piiskar'i poolt tehtud parandusega? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 8 vastu wõetud.

Aruandja **W. Päts** (loeb): § 9. Ligemad korraldused käesolewa seaduse maksmapanemise kohta teeb haridusministeerium.

Juhataja **L. Olesk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on paragrahw 9 vastu wõetud. (Wahelhüüded: Lõpetada!) Tehakse ettepanek tänast koosolekut lõpetada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud.

**4. Teadaandmine** Enne koosoleku terwituste kohta. lõppu on mul au teada anda, et pühapäewal 1 Eesti sõjakooli paraadil oli minul au saada terwitusi, mida paluti üle anda Asutawale Kogule.

Järgmise koosoleku aja kohta ei ole ettepanekuid tehtud, siis on järgmine koosolek homme kell 4 peale lõunat. Lõpetan tänase Asutawa Kogu koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 10.56 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abiesimees **L. Olesk**.

Abisekretäär **A. Jürman**.